

Aula 10

*TRT-RS 4ª Região (Analista Judiciário -
Área Judiciária) Direito do Trabalho*

Autor:
Antonio Daud

16 de Janeiro de 2026

Índice

1) FGTS (Lei 8.036/1990)_	3
2) Questões Comentadas - FGTS (Lei 8.036/1990) - TRT	28
3) Lista de Questões - FGTS (Lei 8.036/1990) - TRT	58



1 - INTRODUÇÃO

Oi amigos (as),

Esta aula é específica do assunto **Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS)**. Destaco que esta versão da aula já considera a MP 1.107/2022, bem como as alterações promovidas pela Lei 14.179/2021 (conversão da MP 1.028/2021).



Vamos ao trabalho!

2 - FGTS

Para iniciar o assunto **Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS)** trago à aula os antecedentes históricos e objetivo do Fundo, conforme lição de Amauri Mascaro Nascimento¹:

“Ao empregado demitido sem justa causa após completar um ano no mesmo emprego, o empregador era obrigado a pagar indenização de dispensa. Ao completar dez anos no mesmo emprego, o empregado tornava-se estável. Isso quer dizer que não poderia mais ser despedido, salvo se cometesse justa causa ou diante da ocorrência, na vida da empresa, de um motivo de força maior. Esse sistema, que não está mais em vigor, foi substituído pelo FGTS. A estabilidade decenal foi bastante burlada por empresas que, sistematicamente, às vésperas dos dez anos, despediam ou transferiam o empregado para localidades distantes, com o propósito de evitar os seus efeitos, e a indenização nem sempre era paga, especialmente quanto a empresas quebradas. A maior transformação, em nosso país, sobre os meios pelos quais o empregado, ao ser despedido sem justa causa, deve ser reparado, foi em 1988, com a generalização do FGTS a todo empregado, independentemente de opção do mesmo, como antes se exigia. Antes da modificação, a reparação se fazia com o pagamento direto, pelo empregador, de uma indenização proporcional ao seu salário e tempo de emprego (...). Surgiu, então, em 1967, o FGTS, com dois objetivos: substituir a indenização e a estabilidade pela conta bancária (...). Para

¹ NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Op. cit., p. 383-384.

dificultar a dispensa, quando sem justa causa, criou-se um direito a mais: a denominada multa [40%] (...)."

Na atual Constituição Federal o direito ao FGTS consta do seu artigo 7º:

CF/88, art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: (...)

III - fundo de garantia do tempo de serviço;

2.1. Estrutura e gestão do FGTS

INCIDÊNCIA EM PROVA: MÉDIA

Neste trecho da aula falaremos sobre a constituição, gestão, operação, normatização e demais aspectos sobre a maneira como o FGTS foi concebido e organizado pela Lei 8.036/90.

Veremos as principais disposições deste diploma legal, ressaltando que este conteúdo é frequente em provas de Tribunais do Trabalho.

➤ Conselho Curador

O FGTS é um fundo bilionário regido por um Conselho Curador: este Conselho, conforme previsto na Lei 8.036/90, será tripartite: contará com representantes de trabalhadores, empregadores e do governo (Lei 8.036/90, art. 3º).

A representação do governo, dos trabalhadores e empregadores será composta por integrantes de variados órgãos e entidades governamentais, consoante aponta o Decreto 9.116/2017, alterado pelo Decreto 9.737/2019.

Sobre a representação dos trabalhadores e dos empregadores no Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – **CCFGTS** – o § 3º da Lei do FGTS assim dispõe:

Lei 8.036/90, art. 3º, § 3º Os representantes dos trabalhadores e dos empregadores e seus suplentes serão indicados pelas respectivas centrais sindicais e confederações nacionais, serão nomeados pelo Poder Executivo, terão **mandato de 2 (dois) anos** e poderão ser **reconduzidos uma única vez, vedada a permanência de uma mesma pessoa** como membro titular, como suplente ou, de forma alternada, como titular e suplente, por período consecutivo **superior a 4 (quatro) anos no Conselho**.



ESQUEMATIZANDO



Comparando a duração do mandato e a possibilidade de recondução do Conselho Curador do FGTS com outras comissões estudadas, temos o seguinte:

Comissão/Conselho	Duração do mandato	Permite recondução?	Fundamento
Comissão de Conciliação Prévia (CCP) – titulares e suplentes	1 ano	1 recondução	CLT, art. 625-B, III
Comissões de Entendimento Direto	1 ano	Não (proibida reeleição por 2 períodos subsequentes)	CLT, art. 510-D, <i>caput</i> , e § 1º
Membros eleitos da CIPA	1 ano	1 reeleição	CLT, art. 164, § 3º
Conselho Curador do FGTS – titulares e suplentes	2 anos	1 recondução	Lei 8.036/90, art. 3º, § 3º

Além disso, há importantes requisitos a serem observados por estes membros do CC-FGTS:

Art. 3º, § 10. Os membros do Conselho Curador do FGTS serão escolhidos dentre cidadãos de reputação ilibada e de notório conhecimento, e deverão ser atendidos os seguintes requisitos:

I - ter **formação acadêmica superior**;

II - **não se enquadrar nas hipóteses de inelegibilidade** previstas nas alíneas “a” a “q” do inciso I do caput do art. 1º da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990. (Incluído pela Lei nº 13.932, de 2019)

Quanto às reuniões do Conselho Curador é oportuno destacar o que segue:

Lei 8.036/90, art. 3º, § 4º O Conselho Curador reunir-se-á **ordinariamente, a cada bimestre**, por convocação de seu Presidente. Esgotado esse período, não tendo ocorrido convocação, qualquer de seus membros poderá fazê-la, no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo necessidade, qualquer membro poderá convocar **reunião extraordinária**, na forma que vier a ser regulamentada pelo Conselho Curador.

Lei 8.036/90, art. 3º, § 5º As decisões do Conselho serão tomadas com a presença da **maioria simples** de seus membros, tendo o Presidente voto de qualidade.

Lei 8.036/90, art. 3º, § 6º As despesas porventura exigidas para o comparecimento às reuniões do Conselho constituirão ônus das respectivas entidades representadas.

Lei 8.036/90, art. 3º, § 8º O Poder Executivo designará, entre os órgãos governamentais com representação no Conselho Curador do FGTS, aquele que lhe proporcionará estrutura administrativa de suporte para o exercício de sua competência e que atuará na função de Secretaria Executiva do colegiado, não permitido ao Presidente do Conselho Curador acumular a titularidade dessa Secretaria Executiva.



Interessante é o mecanismo de transparência inerido na Lei do FGTS por meio da Lei 13.932/2019:

Art. 3º, § 4º-A. As reuniões do Conselho Curador serão **públicas**, bem como **gravadas e transmitidas ao vivo** por meio do sítio do FGTS na internet, o qual também possibilitará acesso a todas as gravações que tiverem sido efetuadas dessas reuniões, resguardada a possibilidade de tratamento sigiloso de matérias assim classificadas na forma da lei.

➤ Interrupção contratual

Os representantes dos trabalhadores, em suas ausências para participação das atividades do Conselho Curador, terão os contratos de trabalho **interrompidos**, ou seja, não haverá prestação de serviço ao empregador, mas este afastamento será remunerado:

Lei 8.036/90, art. 3º, § 7º As ausências ao trabalho dos representantes dos trabalhadores no Conselho Curador, decorrentes das atividades desse órgão, serão abonadas, computando-se como jornada efetivamente trabalhada para todos os fins e efeitos legais.

➤ Estabilidade dos representantes dos trabalhadores

Já havíamos comentado, em aula anterior, sobre a **garantia provisória de emprego** dos representantes dos trabalhadores (titulares e suplentes):

Lei 8.036/90, art. 3º, § 9º Aos membros do Conselho Curador, enquanto representantes dos trabalhadores, efetivos e suplentes, é assegurada a **estabilidade no emprego, da nomeação até um ano após o término do mandato de representação**, somente podendo ser demitidos por motivo de falta grave, regularmente comprovada através de processo sindical.

➤ Gestão da aplicação do FGTS

A Lei do FGTS atribui ao **órgão do Poder Executivo responsável pela política de habitação** a gestão da aplicação do FGTS, seguindo as normas e diretrizes estabelecidas pelo Conselho Curador (Art. 4º).

Quanto à forma de correção do valor depositado, a lei determina os seguintes parâmetros:

Lei 8.036/90, art. 13. Os depósitos efetuados nas contas vinculadas serão corrigidos monetariamente com base nos parâmetros fixados para atualização dos saldos dos depósitos de poupança e capitalização juros de (três) por cento ao ano.

Além dos parcos **3% ao ano**, a partir da Lei 13.446, de maio de 2017 (conversão da MP 763/2016), as contas dos trabalhadores receberão uma **distribuição de parte do resultado positivo do FGTS**, o que contribuirá para elevar a rentabilidade dos valores depositados nas contas vinculadas.



Agora, atenção porque o valor distribuído **não** integra a base de cálculo para a incidência da multa de 40%, a ser paga pelo empregador no caso de dispensa sem justa causa:

Lei 8.036/1990, art. 13, § 7º O valor creditado nas contas vinculadas a título de distribuição de resultado, acrescido de juros e atualização monetária, não integrará a base de cálculo do depósito da multa rescisória de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 18 desta Lei.

➤ Agente operador do FGTS

Como destacado pelo art. 4º, o agente operador do FGTS é a **Caixa Econômica Federal (CAIXA)**, segundo as atribuições da enumeradas no artigo 7º da Lei 8.036.

2.2. Conceitos, base de cálculo, alíquota e prazo de recolhimento

INCIDÊNCIA EM PROVA: MÉDIA

Neste tópico falaremos sobre a abrangência do FGTS, assim como sobre suas bases de cálculo, alíquotas e prazos de recolhimento.

➤ Empregados abrangidos pelo regime do FGTS

Com a CF/88 deixou de existir a **estabilidade decenal** (ressalvado o direito adquirido), e em seu lugar foi estabelecido o FGTS, que abrange os **empregados regidos pela CLT**.

Deste modo, o FGTS é obrigatório para os empregados em geral, devendo ser depositado na **conta vinculada do trabalhador** conforme definido na Lei 8.036/90 [Dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, e dá outras providências].

O **empregado rural** também tem direito ao FGTS, havendo previsão neste sentido na Lei do Trabalho Rural (Lei 5889/73, art. 20).

Os **trabalhadores avulsos** também têm direito ao FGTS, até mesmo pela previsão constitucional de igualdade de direitos destes com os empregados com vínculo permanente (CF/88, art. 7º, III e XXXIV).

Para não deixar dúvidas, a CLT previu, por meio da reforma trabalhista, que o **trabalhador intermitente** (que é um empregado celetista) tem direito ao recolhimento do FGTS (CLT, art. 452-A, § 8º).

Os **trabalhadores domésticos**, antes da EC 72/2013, **não** tinham assegurado o direito ao FGTS. Com a EC 72/2013², alterando a redação do parágrafo único do art. 7º da CF/88, o empregador doméstico deverá inserir seu empregado no regime do FGTS, atendidas as condições estabelecidas em lei.

² EC 72/2013, de 02/04/2013 - Altera a redação do parágrafo único do art. 7º da Constituição Federal para estabelecer a igualdade de direitos trabalhistas entre os trabalhadores domésticos e os demais trabalhadores urbanos e rurais.



A LC 150/2015 regulamentou o dispositivo constitucional, de modo que é sim obrigatório o pagamento de FGTS também aos trabalhadores domésticos (na alíquota de 8%).

Além disso, a LC 150 inovou ao criar um fundo para pagamento de indenização ao empregado no caso de despedida sem justa causa.

Assim, além do depósito mensal do FGTS, **a cada mês**, o empregador doméstico é obrigado a depositar **3,2%** da remuneração mensal do empregado doméstico. Ao final do contrato de trabalho, caso o empregado seja demitido sem justa causa, ele terá direito a sacar este fundo, de modo que esta será sua indenização.

Assim, o empregado doméstico não tem direito à multa de 40% do FGTS como os demais empregados celetistas, já que esta foi substituída pela indenização recolhida mensalmente pelo empregador (LC 150, art. 22).

Notem que, matematicamente, esses 3,2% equivalem a 40% do valor mensal depositado pelo empregador a título de FGTS. Ou seja, trata-se justamente de 40% da alíquota do FGTS que é de 8% ao mês.

Ainda no tocante aos empregados que têm direito ao FGTS é oportuno mencionar que a própria Lei 8.036/90 definiu, em seu artigo 15, §2º, a abrangência do regime:

Lei 8.036/90, art. 15, § 2º Considera-se trabalhador toda pessoa física que prestar serviços a empregador, a locador ou tomador de mão-de-obra, excluídos os eventuais, os autônomos e os servidores públicos civis e militares sujeitos a regime jurídico próprio.

Desta forma, as figuras não enquadradas como empregados (por faltar-lhes algum dos elementos fático-jurídicos da relação de emprego) não fazem jus ao FGTS. Destes a lei citou os trabalhadores eventuais e os autônomos.

Além disso, os trabalhadores regidos por lei própria (estatuto) também não possuem direito ao FGTS.

Por fim, é de mencionar que o empregado transferido para o exterior também tem direito ao FGTS, cuja base de cálculo serão as parcelas de natureza salarial recebidas (OJ-SDI1-232).

➤ **Empregador para fins da Lei 8.036/90**

A lei do FGTS também fez menção ao que se considera empregador para seus fins:

Lei 8.036/90, art. 15, § 1º Entende-se por **empregador** a pessoa física ou a pessoa jurídica de direito privado ou de direito público, da administração pública direta, indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, que admitir trabalhadores a seu serviço, bem assim aquele que, regido por legislação especial, encontrar-se nessa condição ou figurar como fornecedor ou tomador de mão-de-obra, independente da responsabilidade solidária e/ou subsidiária a que eventualmente venha obrigar-se.



➤ Base de cálculo e alíquota do FGTS mensal

A base de cálculo do FGTS é a **remuneração**, e a alíquota, em geral, é de 8% (oito por cento) - Lei 8.036/90, art. 15. Ainda quanto à alíquota, a Lei do FGTS estipulou regra diferenciada para o **aprendiz**:

Lei 8.036/90, art. 15, § 7º Os contratos de aprendizagem terão a alíquota a que se refere o caput deste artigo reduzida para **dois por cento**.

Estas são, portanto, as alíquotas aplicáveis ao FGTS devido mensalmente ao empregado: **8%** (empregados em geral) e **2%** (aprendizes).

Acerca da base de cálculo, não influenciam no FGTS (ou seja, não compõe sua base de cálculo) valores recebidos a título de indenização, justamente por não terem natureza salarial.

Na Lei do FGTS consta disposição de que:

Lei 8.036/90, art. 15, § 6º **Não** se incluem na remuneração, para os fins desta Lei, as parcelas elencadas no § 9º do art. 28 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

Este dispositivo da Lei 8.212/91 (Plano de Custeio da Previdência Social) cita parcelas previdenciárias e indenizatórias, corroborando o que foi afirmado anteriormente.

Nesta mesma linha, as **férias indenizadas não** compõem base de cálculo do FGTS:

OJ-SDI1-195 FÉRIAS INDENIZADAS. FGTS. NÃO-INCIDÊNCIA

Não incide a contribuição para o FGTS sobre as férias indenizadas.

Com relação ao **aviso prévio**, precisamos ficar atentos: é que tanto o aviso trabalhado quanto o indenizado integram a base de cálculo dos haveres fundiários.

SUM-305 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO. INCIDÊNCIA SOBRE O AVISO PRÉVIO

O pagamento relativo ao período de **aviso prévio**, trabalhado ou não, está sujeito a contribuição para o FGTS.

Esta interpretação de que o aviso indenizado compõe a base de cálculo do FGTS, provavelmente, decorre do fato de que o aviso prévio, trabalhado ou indenizado, é computado como tempo de serviço.

Sobre esta interpretação Sérgio Pinto Martins³ assim se posiciona:

“Não concordo com a orientação de que o FGTS incide sobre o aviso-prévio indenizado. Se não há trabalho, não se pode falar em salário ou remuneração. (...) O fato de o aviso-prévio indenizado importar projeção do tempo de serviço para todos os fins não quer dizer que tal pagamento tenha natureza salarial, mas de indenização, pois não há prestação de serviços”.

Para fins de prova, vale o posicionamento do TST.

Ainda com relação a verbas indenizadas que compõem a base de cálculo do FGTS, é importante observar que a própria Lei 8.036/90 inclui nesta a **gratificação de natal** (13º salário), quer sejam elas pagas durante o contrato ou indenizadas na sua rescisão:

Art. 15. Para os fins previstos nesta Lei, todos os empregadores ficam obrigados a depositar, até o vigésimo dia de cada mês, em conta vinculada, a importância correspondente **a oito por cento** da remuneração paga ou devida, no mês anterior, a cada trabalhador, incluídas na remuneração as parcelas de que tratam os art. 457 e art. 458 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1943, e a Gratificação de Natal de que trata a Lei nº 4.090, de 13 de julho de 1962. (MP 1.107/2022)

~~Lei 8.036/90, art. 15. Para os fins previstos nesta lei, todos os empregadores ficam obrigados a depositar, até o dia 7 (sete) de cada mês, em conta bancária vinculada, a importância correspondente a **8 (oito) por cento da remuneração** paga ou devida, no mês anterior, a cada trabalhador, incluídas na remuneração as parcelas de que tratam os arts. 457⁴ e 458 da CLT e a gratificação de Natal (...).~~



Como vimos, então, o aviso prévio indenizado (além do trabalhado) e o 13º proporcional entram na base de cálculo do FGTS, mas isto não acontece em relação às **férias indenizadas**!

Outra observação importante sobre a base de cálculo do FGTS é que o TST entende que compõe a mesma os adicionais eventuais:

³ MARTINS, Sérgio Pinto. Comentários às Súmulas do TST. 11 ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 196-197.

⁴ O art. 457 trata do salário e gorjetas, e o art. 458 do salário *in natura*.



SUM-63 FUNDO DE GARANTIA

A contribuição para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço incide sobre a remuneração mensal devida ao empregado, inclusive horas extras e adicionais eventuais.

Como aprendemos anteriormente, a verba, para ser considerada salarial, entre outros requisitos, demanda seu pagamento com habitualidade. Aqui, entretanto, considerou-se que os adicionais eventuais também devem ser considerados para o cálculo do FGTS.

Para finalizarmos este tópico, aproveito para referir a SUM-461, de junho de 2016, a respeito do ônus de comprovar o regular recolhimento do FGTS:

SUM-461 - FGTS. DIFERENÇAS. RECOLHIMENTO. ÔNUS DA PROVA

É do empregador o ônus da prova em relação à regularidade dos depósitos do FGTS, pois o pagamento é fato extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC de 2015).

➤ Base de cálculo e alíquota do FGTS rescisório

Nos casos de demissão sem justa causa, o empregador arcará com a **multa compensatória do FGTS**, o que, como vimos, substituiu a então existente estabilidade decenal:

Lei 8.036, art. 18, § 1º Na hipótese de despedida pelo empregador sem justa causa, depositará este, na conta vinculada do trabalhador no FGTS, importância igual a **quarenta por cento** do montante de **todos** os depósitos realizados na conta vinculada durante a vigência do contrato de trabalho, atualizados monetariamente e acrescidos dos respectivos juros⁵.

Na prática esta atualização prevista na lei é conhecida como JAM – juros e atualização monetária.

Em se tratando de **culpa recíproca** (quando empregado e empregador dão causa à extinção do contrato, reconhecido pela Justiça do Trabalho) a multa será de **20%** - Lei 8.036, art. 18, § 2º.

Da mesma forma, em se tratando de **extinção por acordo** (quando empregado e empregador decidem pôr fim ao vínculo empregatício) a multa também será de **20%** - CLT, art. 484-A, I, 'b'.

No que tange à base de cálculo da multa rescisória, vimos que ela compreende o montante de **todos** os depósitos realizados na conta vinculada durante a vigência do contrato de trabalho.

⁵ Não computada a distribuição do resultado a que se refere o art. 13, § 5º, da Lei 8.036/1990.



E nos casos em que o empregado, por alguma das hipóteses legalmente admitidas, saca parte dos recursos de sua conta bancária: este valor sacado será considerado para futura multa por dispensa sem justa causa?

A resposta é afirmativa; os valores dos saques devem, sim, ser considerados na base de cálculo (sendo inclusive corrigidos monetariamente):

OJ-SDI1-42 FGTS. MULTA DE 40%

I - É devida a multa do FGTS sobre os saques corrigidos monetariamente ocorridos na vigência do contrato de trabalho. Art. 18, § 1º, da Lei nº 8.036/90 e art. 9º, § 1º, do Decreto nº 99.684/90.

Este mesmo verbete, em seu item II, destaca que o cálculo da multa do FGTS considera a o saldo na data do pagamento das verbas, sem considerar projeção do término do contrato em face de aviso indenizado:

OJ-SDI1-42 FGTS. MULTA DE 40%

(...)

II - O cálculo da multa de 40% do FGTS deverá ser feito com base no saldo da conta vinculada na data do efetivo pagamento das verbas rescisórias, desconsiderada a projeção do aviso prévio indenizado, por ausência de previsão legal.

Resumindo as bases de cálculo e alíquotas comentadas no tópico:

	Base de cálculo	Alíquota
FGTS mensal	Remuneração paga ou devida, no mês anterior, a cada trabalhador, incluídas gorjetas, salário in natura e 13º salário.	8%
FGTS mensal do aprendiz	Remuneração paga ou devida, no mês anterior, a cada trabalhador, incluídas gorjetas, salário in natura e 13º salário.	2%
FGTS rescisório (demissão sem justa causa)	Montante de <u>todos</u> os depósitos realizados na conta vinculada durante a vigência do contrato de trabalho, atualizados monetariamente e acrescidos dos respectivos juros.	40%
FGTS rescisório (culpa recíproca e extinção por acordo)	Montante de <u>todos</u> os depósitos realizados na conta vinculada durante a vigência do contrato de trabalho, atualizados monetariamente e acrescidos dos respectivos juros.	20%

É oportuno frisar o caso dos domésticos que, em função do recolhimento mensal de 3,2% do salário, estes não terão direito à multa de 40% em caso de dispensa imotivada, mas sim ao saque deste fundo.

Ainda com relação ao assunto FGTS na rescisão do contrato é oportuno mencionar o caso da aposentadoria espontânea.

O trabalhador, depois de cumprir os requisitos previdenciários de idade e tempo de contribuição, conforme o caso, pode se aposentar. Quando ele se aposenta, automaticamente o vínculo empregatício termina?

A resposta é negativa, pois ele pode se aposentar e continuar trabalhando na empresa. Neste caso, se, por exemplo, o empregado trabalhou 30 (trinta) anos na empresa, se aposentou, continuou a laborar e 2 (dois) anos depois foi demitido sem justa causa, a base de cálculo do FGTS rescisório será o montante depositado - e devidamente atualizado - dos 32 (trinta e dois) anos (OJ-SDI1-361).

➤ Prazo para recolhimento

O prazo para o recolhimento mensal do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço é estabelecido pelo artigo 15 da Lei do FGTS:

Art. 15. Para os fins previstos nesta Lei, todos os empregadores ficam obrigados a depositar, até o vigésimo dia de cada mês, em conta vinculada, a importância correspondente **a oito por cento** da remuneração paga ou devida, no mês anterior, a cada trabalhador, incluídas na remuneração as parcelas de que tratam os art. 457 e art. 458 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1943, e a Gratificação de Natal de que trata a Lei nº 4.090, de 13 de julho de 1962. (MP 1.107/2022)

~~Lei 8.036/90, art. 15. Para os fins previstos nesta lei, todos os empregadores ficam obrigados a depositar, até o dia 7 (sete) de cada mês, em conta bancária vinculada, a importância correspondente a **8 (oito) por cento da remuneração** paga ou devida, no mês anterior, a cada trabalhador, incluídas na remuneração as parcelas de que tratam os arts. 457⁶ e 458 da CLT e a gratificação de Natal (...).~~

Portanto, após a MP 1.107/2022, o prazo passou a ser o dia 20 de cada mês (não mais o dia 7).

Como definido em lei, o FGTS deve ser depositado **em conta bancária vinculada**, ou seja, é incabível o pagamento diretamente ao trabalhador.

➤ Obrigatoriedade do recolhimento em afastamentos do empregado

Aprendemos que a base de cálculo do FGTS é a remuneração paga ou devida ao empregado. Nesta linha, se não há remuneração (como nos casos de suspensão contratual) não há FGTS.

Entretanto, a par desta regra, a lei 8.036/90 traz **duas exceções**, que configuram suspensão do contrato de trabalho, mas mantêm a obrigatoriedade de o empregador recolher o FGTS do empregado afastado.

⁶ O art. 457 trata do salário e gorjetas, e o art. 458 do salário *in natura*.



São elas o afastamento para prestação do **serviço militar obrigatório** e licença por **acidente do trabalho** (Lei 8.036/90, art. 15, § 5º).

Deste modo, quando o empregado deixa de prestar serviços para cumprir o serviço militar obrigatório e, também, quando está afastado em gozo de benefício previdenciário por ter sofrido acidente do trabalho, permanece recebendo o FGTS em sua conta bancária vinculada.

Já nos casos de **interrupção contratual** o FGTS é devido, pois em tais circunstâncias, apesar de não haver prestação de serviços, o salário continua sendo devido.

➤ **Empregado público admitido sem concurso**

A partir da CF/88 exige-se concurso público para ingresso no serviço público, sem o que a admissão é **nula**.

Os empregados públicos, regidos pela CLT, têm direito ao FGTS. Nestes casos em que é declarada a nulidade da admissão do empregado, este não poderá permanecer no serviço público, tendo em vista o vício ocorrido em sua contratação.

Apesar disto, um dos direitos que o TST assegura nestes casos são os depósitos fundiários (SUM-363). Assim também dispõe o art. 19-A da lei do FGTS.

2.3. Regras gerais do FGTS

INCIDÊNCIA EM PROVA: ALTA

Reuni neste tópico da aula as regras sobre critérios de saque dos recursos pelo seu titular, as principais regras quanto à fiscalização do cumprimento das obrigações de recolhimento e, também, a prescrição aplicável ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.

➤ **Saque do FGTS**

Os valores depositados nas contas bancárias vinculadas dos trabalhadores **não** são de livre movimentação pelo seu titular.

A Lei 13.932 (resultante da conversão da medida provisória 889/2019) ampliou o rol de possibilidades de saque do FGTS, criando a modalidade **saque-aniversário**.

Notem que, na nova legislação, o **saque integral** - a partir de 19/08/2019 - foi garantido apenas em relação ao **PIS-PASEP**, em razão da modificação da redação do § 1º do artigo 4º da Lei Complementar 26/1975:

Art. 4º (...)

§ 1º Fica disponível a qualquer titular da conta individual dos participantes do PIS-Pasep o saque integral do seu saldo a partir de 19 de agosto de 2019.



A Lei 8.036/90 delimitou quais são as **possibilidades de saque (movimentação)**, que são as seguintes:

Lei 8.036/90, art. 20. A conta vinculada do trabalhador no FGTS poderá ser movimentada nas seguintes situações:

I - despedida sem justa causa, inclusive a indireta, de culpa recíproca e de força maior [demissão com justa causa e pedido de demissão não permitem o saque];

I-A - extinção do contrato de trabalho prevista no art. 484-A [extinção contratual por acordo entre empregado e empregador] da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de 1943;

Em relação à hipótese acima, inserida pela reforma trabalhista, o saque fica **limitado a 80%** dos valores depositados:

CLT, art. 484-A, § 1º A extinção do contrato prevista no caput deste artigo [extinção por acordo mútuo] permite a movimentação da conta vinculada do trabalhador no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na forma do inciso I-A do art. 20 da Lei no 8.036, de 11 de maio de 1990, limitada até 80% (oitenta por cento) do valor dos depósitos.

Retomando o rol do art. 20:

Lei 8.036/90, art. 20, II - extinção total da empresa, fechamento de quaisquer de seus estabelecimentos, filiais ou agências, supressão de parte de suas atividades, declaração de nulidade do contrato de trabalho nas condições do art. 19-A, ou ainda falecimento do empregador individual sempre que qualquer dessas ocorrências implique rescisão de contrato de trabalho, comprovada por declaração escrita da empresa, suprida, quando for o caso, por decisão judicial transitada em julgado;

III - aposentadoria concedida pela Previdência Social;

IV - falecimento do trabalhador, sendo o saldo pago a seus dependentes, para esse fim habilitados perante a Previdência Social, segundo o critério adotado para a concessão de pensões por morte. Na falta de dependentes, farão jus ao recebimento do saldo da conta vinculada os seus sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, expedido a requerimento do interessado, independente de inventário ou arrolamento;

V - pagamento de parte das prestações decorrentes de financiamento habitacional concedido no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação (SFH), desde que:

a) o mutuário conte com o mínimo de 3 (três) anos de trabalho sob o regime do FGTS, na mesma empresa ou em empresas diferentes;

b) o valor bloqueado seja utilizado, no mínimo, durante o prazo de 12 (doze) meses;



c) o valor do abatimento atinja, no máximo, 80 (oitenta) por cento do montante da prestação;

VI - liquidação ou amortização extraordinária do saldo devedor de financiamento imobiliário, observadas as condições estabelecidas pelo Conselho Curador, dentre elas a de que o financiamento seja concedido no âmbito do SFH e haja interstício mínimo de 2 (dois) anos para cada movimentação;

VII – pagamento total ou parcial do preço de aquisição de moradia própria, ou lote urbanizado de interesse social não construído, observadas as seguintes condições:

a) o mutuário deverá contar com o mínimo de 3 (três) anos de trabalho sob o regime do FGTS, na mesma empresa ou empresas diferentes;

b) seja a operação financiável nas condições vigentes para o SFH;

(...)

VIII - quando o trabalhador permanecer três anos ininterruptos, a partir de 1º de junho de 1990, fora do regime do FGTS, podendo o saque, neste caso, ser efetuado a partir do mês de aniversário do titular da conta.

Em relação ao inciso VIII acima, é preciso destacar hipótese de saque criada por meio da Lei 13.446, de maio de 2017 (conversão da MP 763/2016)⁷, autorizando o saque das chamadas “contas inativas” do FGTS.

Trata-se do saque das contas de trabalhadores que tiveram vínculo extinto até 31/12/2015 e não sacaram tais valores. Assim, se o empregado pediu demissão até 31/12/2015, ainda que tenha sido reempregado posteriormente, ele **não precisará aguardar os 3 anos** previstos no inciso VIII do art. 22 para poder movimentar sua conta.

Lei 8.036/1990, art. 20, § 22. Na movimentação das contas vinculadas a contrato de trabalho extinto até 31 de dezembro de 2015, ficam isentas as exigências de que trata o inciso VIII do caput deste artigo, podendo o saque, nesta hipótese, ser efetuado segundo cronograma de atendimento estabelecido pelo agente operador do FGTS."(NR)

Retornando às demais hipóteses de movimentação:

IX - extinção normal do contrato a termo, inclusive o dos trabalhadores temporários regidos pela Lei nº 6.019, de 3 de janeiro de 1974;

⁷ E regulamentada pelo Decreto 8.989, de fevereiro de 2017 (que alterou o Decreto 99.684/1990)



X - suspensão total do trabalho avulso por período igual ou superior a 90 (noventa) dias, comprovada por declaração do sindicato representativo da categoria profissional.

XI - quando o trabalhador ou qualquer de seus dependentes for acometido de neoplasia maligna.

XII - aplicação em quotas de Fundos Mútuos de Privatização, regidos pela Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, permitida a utilização máxima de 50 % (cinquenta por cento) do saldo existente e disponível em sua conta vinculada do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, na data em que exercer a opção.

XIII - quando o trabalhador ou qualquer de seus dependentes for portador do vírus HIV;

XIV - quando o trabalhador ou qualquer de seus dependentes estiver em estágio terminal, em razão de doença grave, nos termos do regulamento;

XV - quando o trabalhador tiver idade igual ou superior a setenta anos.

XVI - necessidade pessoal, cuja urgência e gravidade decorra de desastre natural, conforme disposto em regulamento, observadas as seguintes condições:

a) o trabalhador deverá ser residente em áreas comprovadamente atingidas de Município ou do Distrito Federal em situação de emergência ou em estado de calamidade pública, formalmente reconhecidos pelo Governo Federal;

b) a solicitação de movimentação da conta vinculada será admitida até 90 (noventa) dias após a publicação do ato de reconhecimento, pelo Governo Federal, da situação de emergência ou de estado de calamidade pública; e

c) o valor máximo do saque da conta vinculada será definido na forma do regulamento.

XVII - integralização de cotas do FI-FGTS, respeitado o disposto na alínea i do inciso XIII do art. 5º desta Lei, permitida a utilização máxima de 30% (trinta por cento) do saldo existente e disponível na data em que exercer a opção.

Mais uma hipótese, incluída em 2015 na Lei do FGTS:

XVIII - quando o trabalhador com deficiência, por prescrição, necessite adquirir órtese ou prótese para promoção de acessibilidade e de inclusão social.

E uma outra hipótese, incluída em 2017:

XIX - pagamento total ou parcial do preço de aquisição de imóveis da União inscritos em regime de ocupação ou aforamento, a que se referem o art. 4º da Lei no 13.240, de 30 de dezembro de 2015 [imóveis da União inscritos em ocupação], e o art. 16-A da Lei no 9.636



[regularização de bens imóveis da União], de 15 de maio de 1998, respectivamente, observadas as seguintes condições:

- a) o mutuário deverá contar com o mínimo de três anos de trabalho sob o regime do FGTS, na mesma empresa ou em empresas diferentes;
- b) seja a operação financiável nas condições vigentes para o Sistema Financeiro da Habitação (SFH) ou ainda por intermédio de parcelamento efetuado pela Secretaria do Patrimônio da União (SPU), mediante a contratação da Caixa Econômica Federal como agente financeiro dos contratos de parcelamento;
- c) sejam observadas as demais regras e condições estabelecidas para uso do FGTS.

Mais três hipóteses foram criadas pela Lei 13.932/2019, que incluiu os incisos XX a XXII no artigo 20 da Lei nº 8.036/1990:

XX - **anualmente**, no mês de aniversário do trabalhador, por meio da aplicação dos valores da tabela constante do Anexo, observado o disposto no art. 20-D;

XXI - a qualquer tempo, quando seu **saldo for inferior a R\$ 80,00 (oitenta reais)** e não houver ocorrido depósitos ou saques por, no mínimo, 1 (um) ano, exceto na hipótese prevista no inciso I do § 5º do art. 13 desta Lei [distribuição de valores de contas com saldo positivo em 31/12];

XXII - quando o trabalhador ou qualquer de seus dependentes for, nos termos do regulamento, **pessoa com doença rara**, consideradas doenças raras aquelas assim reconhecidas pelo Ministério da Saúde, que apresentará, em seu sítio na internet, a relação atualizada dessas doenças.

Para reforçar o entendimento de que pedido de demissão não permite o saque do FGTS (e as consequências práticas que isto gera) segue abaixo trecho da obra de Amauri Mascaro Nascimento⁸:

“O empregado não pede mais demissão – porque sabe que nesse caso não poderá sacar os depósitos efetuados em sua conta -, preferindo pedir para ser mandado embora; o empregador concorda, mas quer negociar parte dos valores que teria que pagar, em alguns casos pedindo a restituição da multa, o que é ilegal. Esse problema incentiva a irregularidade de simulações que ocorrem quando, no termo de homologação da dispensa, perante o Sindicato ou a Delegacia Regional do Trabalho⁹, ficam constando os dados como

⁸ NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Op. cit., p. 388.

⁹ A nomenclatura atual é Superintendência Regional do Trabalho e Emprego (SRTE).



se o empregado tivesse sido dispensado sem justa causa, o que, na verdade, não aconteceu”.

➤ Forma de movimentação da conta vinculada

Buscando simplificar o pedido de movimentação da conta vinculada, a Lei 13.467, de julho de 2017, estabeleceu que a própria anotação na CTPS do empregado é documento suficiente para o empregado fundamentar seu pedido de movimentação:

CLT, art. 477, § 10. A **anotação da extinção do contrato** na Carteira de Trabalho e Previdência Social é **documento hábil** para requerer o benefício do seguro-desemprego e a movimentação da conta vinculada no **Fundo de Garantia do Tempo de Serviço**, nas hipóteses legais, desde que a comunicação prevista no caput deste artigo tenha sido realizada.

➤ Fiscalização do cumprimento da Lei 8.036/90

Seguem abaixo os trechos mais relevantes para fins de prova:

Lei 8.036/90, Art. 23. Compete ao Ministério do Trabalho e Previdência a verificação do cumprimento do disposto nesta Lei, especialmente quanto à apuração dos débitos e das infrações praticadas pelos empregadores ou tomadores de serviço, que os notificará para efetuarem e comprovarem os depósitos correspondentes e cumprirem as demais determinações legais. [MP 1.107/2022]

~~art. 23. Competirá à Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia a verificação do cumprimento do disposto nesta Lei, especialmente quanto à apuração dos débitos e das infrações praticadas pelos empregadores ou tomadores de serviço, que os notificará para efetuarem e comprovarem os depósitos correspondentes e cumprirem as demais determinações legais.~~

§ 1º Constituem infrações para efeito desta lei:

I - **não depositar mensalmente** o percentual referente ao FGTS, bem como os valores previstos no art. 18¹⁰ desta Lei, nos prazos de que trata o § 6o do art. 477 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT;

~~II - omitir as informações sobre a conta vinculada do trabalhador; [MP 1.107/2022]~~

~~III - apresentar as informações ao Cadastro Nacional do Trabalhador, dos trabalhadores beneficiários, com erros ou omissões; [MP 1.107/2022]~~

¹⁰ O artigo 18 trata do FGTS devido nas rescisões contratuais.



~~IV - deixar de computar, para efeito de cálculo dos depósitos do FGTS, parcela componente da remuneração;~~

Pode-se citar, por exemplo, os casos em que o empregador deixa de incluir na base de cálculo do FGTS rubricas de natureza salarial como adicional de horas extraordinárias, adicional noturno, etc. Quando isto ocorre, o FGTS é recolhido a menor.

~~V - deixar de efetuar os depósitos e os acréscimos legais, após ser notificado pela fiscalização;~~

V - deixar de efetuar os depósitos e os acréscimos legais do FGTS constituído em notificação de débito, no prazo concedido pelo ato de notificação da decisão definitiva exarada no processo administrativo; [MP 1.107/2022]

No exemplo acima o Auditor-Fiscal do Trabalho notifica a empresa para que seja feito o recolhimento faltante no prazo, e o não atendimento configura infração.

~~VI - deixar de apresentar, ou apresentar com erros ou omissões, as informações de que trata o art. 17-A [elaborar a folha de pagamento e declarar valores do FGTS] e as demais informações legalmente exigíveis;~~

VI - deixar de apresentar, ou apresentar com erros ou omissões, as informações de que tratam o art. 17-A e as demais informações legalmente exigíveis; e [MP 1.107/2022]

Por fim, também caracterizará infração se negar a promover a retificação das informações:

VII - deixar de apresentar ou de promover a retificação das informações de que trata o art. 17-A, no prazo concedido na notificação da decisão definitiva exarada no processo administrativo que reconheceu a procedência da notificação de débito decorrente de omissão, erro, fraude ou sonegação constatados. [MP 1.107/2022]

Além disso:

§ 5º O processo de fiscalização, de autuação e de imposição de multas reger-se-á pelo disposto no Título VII¹¹ da CLT.

§ 6º Quando julgado procedente o recurso interposto na forma do Título VII da CLT, os depósitos efetuados para garantia de instância serão restituídos com os valores atualizados na forma de lei.

¹¹ CLT, Título VII - DO PROCESSO DE MULTAS ADMINISTRATIVAS.



§ 7º A rede arrecadadora e a Caixa Econômica Federal deverão prestar ao Ministério do Trabalho e da Previdência Social as informações necessárias à fiscalização.

Acerca deste último parágrafo é de se destacar que os AFT utilizam rotineiramente os sistemas informatizados da CAIXA para consulta e pesquisa das contas vinculadas dos trabalhadores, para fins de verificação da regularidade dos recolhimentos fundiários.

➤ Prescrição do FGTS

Após novembro de 2014, a prescrição do FGTS segue as mesmas regras da prescrição das demais verbas trabalhistas: é bienal, ou seja, ele possui prazo de 2 anos (após cessado o vínculo) para ajuizar a correspondente ação trabalhista. Além disso, existe também a prescrição quinquenal, que permite ao empregado reclamar a falta de pagamento de valores devidos nos últimos 5 anos do contrato.

Antes de novembro de 2014, valia o prazo de 30 anos (ao invés de 5) para prescrição quanto ao recolhimento do FGTS, com base no disposto na Lei do FGTS:

~~Lei 8.036/90, art. 23, § 5º O processo de fiscalização, de autuação e de imposição de multas reger-se-á pelo disposto no Título VII da CLT, respeitado o privilégio do FGTS à prescrição trintenária.~~

Esta interpretação era confirmada pela SUM 362 do TST, mas, com a mudança do posicionamento do STF, a Súmula foi revista da seguinte forma:

SUM-362 FGTS. PRESCRIÇÃO

I – Para os casos em que a ciência da lesão ocorreu a partir de 13.11.2014, é **quinquenal a prescrição** do direito de reclamar contra o não-recolhimento de contribuição para o FGTS, **observado o prazo de dois anos após o término do contrato**;

II – Para os casos em que o prazo prescricional já estava em curso em 13.11.2014, aplica-se o prazo prescricional que se consumir primeiro: trinta anos, contados do termo inicial, ou cinco anos, a partir de 13.11.2014 (STF-ARE-709212/DF).

Portanto, em novembro de 2014, o **STF**, em sede de julgamento de recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida (ARE 70912), entendeu que a prescrição do FGTS deveria observar os mesmos cinco anos da prescrição trabalhista, já que o FGTS é também um direito trabalhista constante do art. 7º da CF.

Assim, o último entendimento do STF é no sentido de que a prescrição do FGTS não seria mais trintenária, mas sim de cinco anos, consoante a prescrição trabalhista. Na sequência, a Lei do FGTS foi alterada para suprimir a menção à prescrição trintenária.

Além disso, a regra de transição contida na SUM 362 do TST pode ser esquematizada da seguinte forma:

Ciência da lesão ao direito após a decisão do STF (13/11/2014)	Ciência da lesão ao direito antes da decisão do STF
5 anos	O que <u>ocorrer primeiro</u> entre: a) 5 anos contados da decisão do STF (13/11/2014); ou b) 30 anos a partir da lesão (termo inicial).

Portanto, se o FGTS é deixado de recolher hoje em dia, vale a prescrição de 5 anos.

Mas, se, por exemplo, em novembro/2014, já houvesse 27 anos de prescrição, com o novo entendimento do STF, restariam 5 anos ou apenas 3 para se operar a prescrição?

Como em novembro/2014 (data da decisão do STF), já havia 27 anos de prazo prescricional, se contássemos mais 5 anos, o prazo se encerraria em 2019. E, por outro lado, se contabilizássemos os 3 anos restantes, o prazo daria em 2017. Como a regra é pelo que ocorrer primeiro, concluímos que restariam apenas 3 anos para a prescrição (pois valeria a trintenária).

De qualquer maneira, a prescrição do FGTS deve observar também o prazo de 2 anos após o término do contrato. Antigamente era relevante a diferenciação entre a falta do depósito mensal e o recolhimento fundiário a menor, já que, no primeiro caso, era trintenária a prescrição (respeitada a prescrição bienal), sendo, no segundo quinquenal.

Com a mudança do posicionamento quanto à prescrição do FGTS esta diferenciação possui pouco relevância prática agora.

É ainda importante destacar que havendo prescrição de parcela remuneratória (por exemplo, adicional noturno), haverá também a prescrição do recolhimento relativo ao FGTS desta parcela:

SUM-206 FGTS. INCIDÊNCIA SOBRE PARCELAS PRESCRITAS

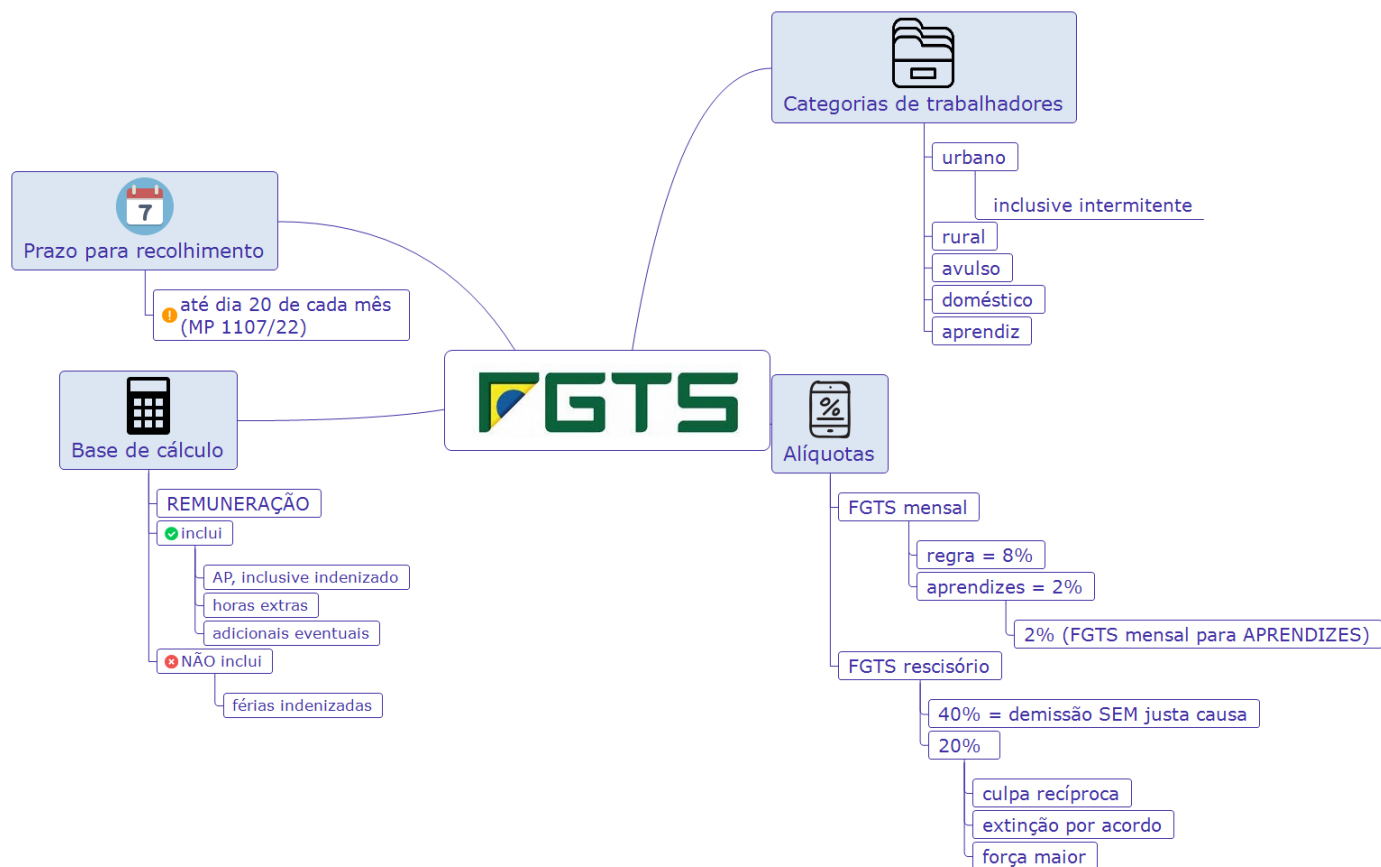
A prescrição da pretensão relativa às parcelas remuneratórias alcança o respectivo recolhimento da contribuição para o FGTS.

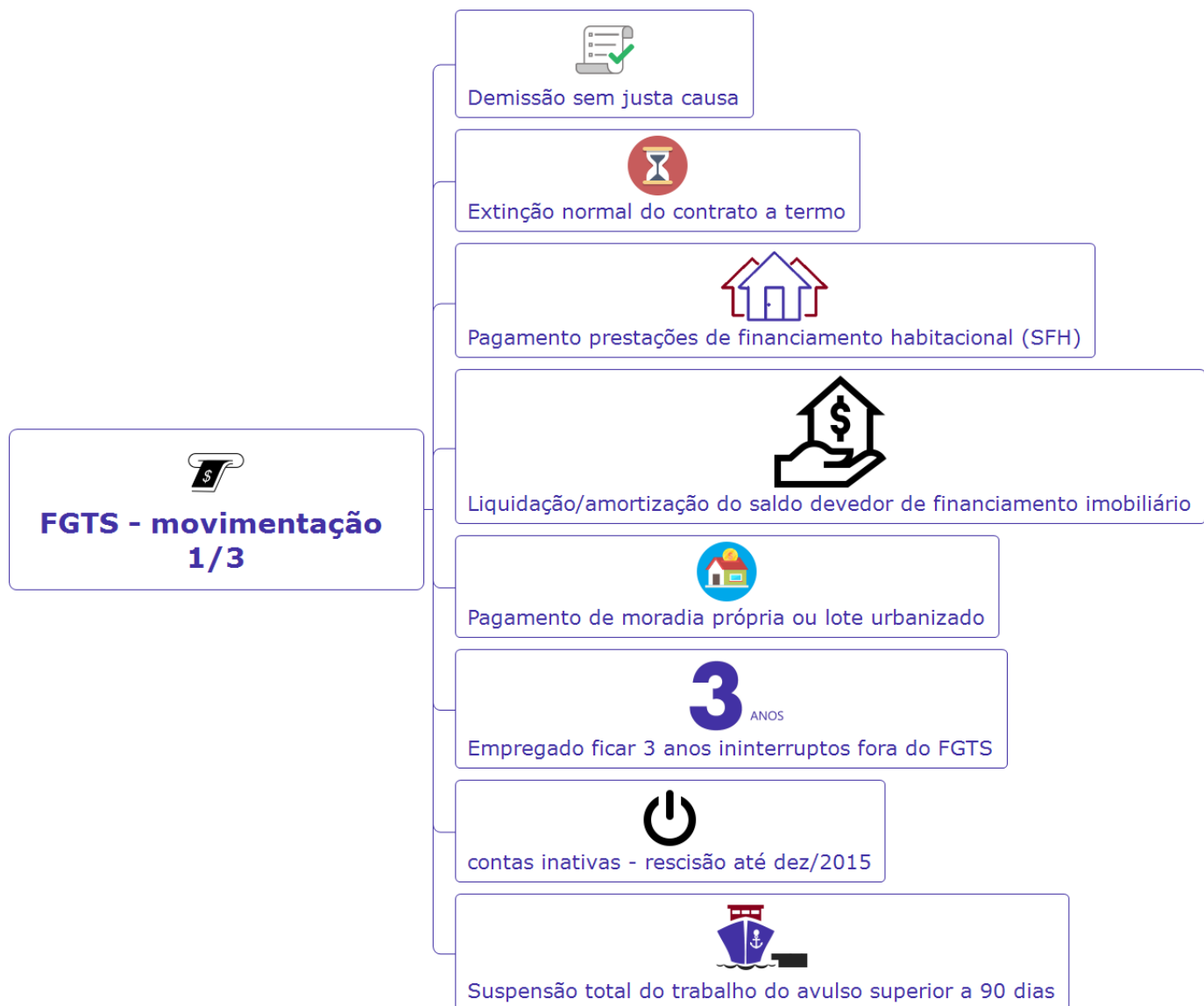
Dessa forma, se um empregado deixou de receber horas extras, por exemplo, que lhe eram devidas e operou-se a prescrição trabalhista em relação à pretensão de recebimento dessas horas extras, sabemos que o empregado não mais poderá exigir tal recebimento em face do empregador. Assim sendo, como houve a prescrição do recebimento da parcela remuneratória (horas extras), não há mais que se falar em recebimento do respectivo recolhimento do FGTS.

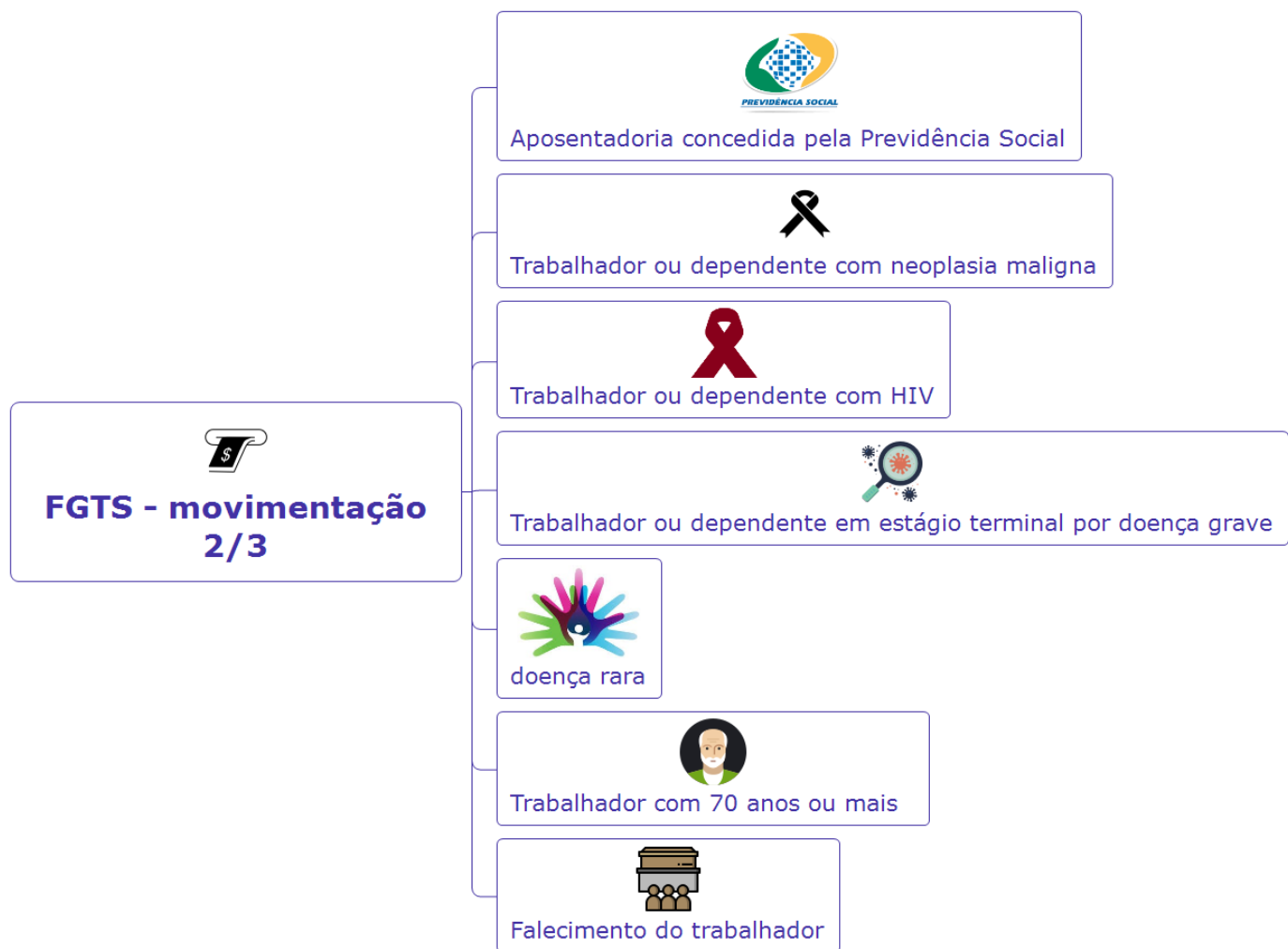


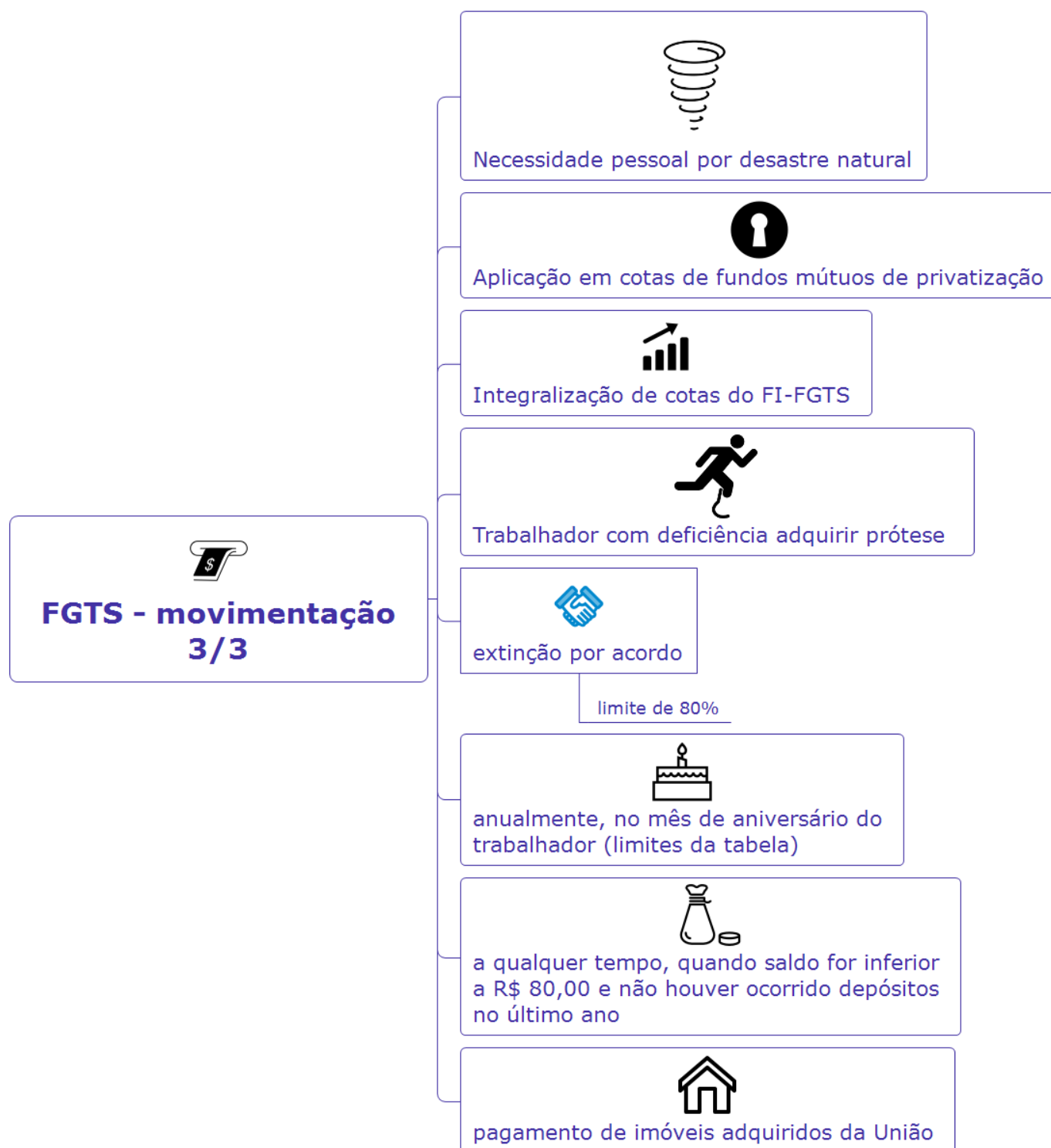


RESUMO DA AULA









QUESTÕES COMENTADAS



HORA DE
PRATICAR!

1. FCC/TRT-SP - Analista Judiciário - 2025

Quatro situações concretas ocorridas na empresa Logfácil Transportes Ltda. chegam ao departamento de recursos humanos para análise sobre a possibilidade de movimentação das contas vinculadas no FGTS: Anete, após 12 anos na empresa, foi dispensada sem justa causa; Bernardino, que permanece empregado, teve seu contrato de trabalho suspenso por 90 dias para participar de curso de qualificação profissional oferecido pela empresa, com previsão em acordo coletivo; Carola, que também permanece empregada, foi diagnosticada com câncer de mama e iniciou o tratamento; Dinorá, esposa de Ernesto, empregado falecido, e sua única dependente previdenciária habilitada, deseja sacar o FGTS deixado por seu esposo. Com base nas disposições legais, o departamento de recursos humanos conclui, em seu parecer, que poderão sacar o FGTS

(A) apenas Anete e Carola.

(B) Anete, Bernardino, Carola e Dinorá.

(C) apenas Bernardino e Dinorá.

(D) Anete, Carola e Dinorá.

(E) apenas Anete, pois é a única cujo contrato de trabalho foi extinto; os demais mantêm vínculo ativo ou dependem de decisão judicial.

Comentários:

As seguintes empregadas farão jus ao saque do FGTS:

- Anete, por dispensa **sem** justa causa (Lei 8.036/1990, art. 20, I);
- Carola, por ser portadora de neoplasia maligna (câncer) - art. 20, XI; e
- Dinorá, como dependente de trabalhador falecido (art. 20, IV).

A suspensão do contrato de trabalho de **Bernardino** para qualificação profissional, por sua vez, não permite o saque do FGTS, em razão da falta de previsão legal nesse sentido. Note que tal hipótese não se confunde com a suspensão do trabalho avulso, o que permitiria o saque:

Art. 20, X - suspensão total do **trabalho avulso** por período igual ou superior a 90 (noventa) dias (...)."

Gabarito (D)



2. FCC/TRT-SP - Analista Administrativo - 2025

Em conformidade com a lei que dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, a conta vinculada do trabalhador poderá ser movimentada, total ou parcialmente, na hipótese de

(A) rescisão por culpa recíproca; por acordo entre empregado e empregador; ou em caso de extinção normal do contrato a termo.

(B) despedida sem justa causa; por força maior; ou quando o trabalhador tiver idade igual ou superior a 60 anos.

(C) despedida indireta; em caso de suspensão total do trabalho avulso por período igual ou superior a 120 dias; ou quando o trabalhador permanecer cinco anos ininterruptos fora do regime do FGTS.

(D) extinção total da empresa; falecimento do cônjuge ou dependente do trabalhador; ou para fins de amortização extraordinária de saldo devedor de empréstimo consignado.

(E) rescisão decorrente da perda, pelo trabalhador, da habilitação ou dos requisitos estabelecidos em lei para o exercício da profissão; transferência do empregado para o exterior; ou concessão de aposentadoria pela Previdência Social.

Comentários:

A **letra (A)** está correta. Todas as hipóteses mencionadas estão previstas no Art. 20 da Lei 8.036/90 como causas para a movimentação da conta vinculada do FGTS: rescisão por culpa recíproca (inciso I), extinção do contrato por acordo (inciso I-A) e extinção normal do contrato a termo (inciso IX).

A **letra (B)** está incorreta. A movimentação por idade ocorre quando o trabalhador completa **70 anos**, e não 60, conforme o inciso XV do Art. 20 da Lei 8.036/90.

A **letra (C)** está incorreta. O prazo de suspensão do trabalho avulso que autoriza o saque é de **90 dias**, e não 120 (inciso X). Além disso, o período fora do regime do FGTS que permite o saque é de **3 anos** ininterruptos, e não 5 (inciso VIII).

A **letra (D)** está incorreta. O falecimento que autoriza o saque é o do próprio trabalhador (inciso IV), não de seu cônjuge ou dependente. O uso para amortização de empréstimo consignado não é uma hipótese legal de saque, apenas amortização de empréstimo de financiamento imobiliário (VI).

A **letra (E)** está incorreta. A rescisão pela perda da habilitação profissional é uma modalidade de justa causa (Art. 482, 'm', da CLT), que impede o saque do FGTS. Além disso, a transferência para o exterior não é hipótese de movimentação da conta.

Gabarito (A)

3. FCC – TRT 6º Região/Técnico - 2025



Como direito constitucionalmente assegurado aos trabalhadores urbanos e rurais, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) consiste em depósitos feitos mensalmente pelo empregador em uma conta específica aberta em nome do empregado junto à Caixa Econômica Federal e que

(A) devem ser feitos até o dia 7 de cada mês, considerando a remuneração paga ou devida no mês anterior.

(B) são assegurados inclusive aos diretores não empregados, já que estes recebem retiradas mensais pagas pela empresa contratante.

(C) correspondem a 8% da remuneração paga ou devida no mês anterior, excluídos os valores correspondentes às parcelas concedidas a título de salário utilidade.

(D) correspondem a 8% da remuneração paga ou devida no mês anterior, inclusive para os aprendizes.

(E) são obrigatórios mesmo nos casos de afastamento para prestação do serviço militar obrigatório e licença por acidente do trabalho.

Comentários:

A **letra (A)** está incorreta, pois atualmente o recolhimento deve ocorrer até o **20º dia** de cada mês:

Lei nº 8.036/90, Art. 15 - Para os fins previstos nesta Lei, todos os empregadores ficam obrigados a depositar, **até o vigésimo dia de cada mês**, em conta vinculada, a importância correspondente a 8% (oito por cento) da remuneração paga ou devida, no mês anterior, a cada trabalhador, incluídas na remuneração as parcelas de que tratam os arts. 457 e 458 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo *Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943*, e a Gratificação de Natal de que trata a Lei nº 4.090, de 13 de julho de 1962.

A **letra (B)** está incorreta, pois é uma **faculdade** da empresa equiparar os diretores não empregados aos demais trabalhadores sujeitos ao regime do FGTS, não um direito assegurado:

Lei nº 8.036/90, Art. 16 - Para efeito desta lei, **as empresas** sujeitas ao regime da legislação trabalhista **poderão equiparar seus diretores não empregados aos demais trabalhadores sujeitos ao regime do FGTS**. Considera-se diretor aquele que exerça cargo de administração previsto em lei, estatuto ou contrato social, independente da denominação do cargo.

A **letra (C)** está incorreta, pois o FGTS inclui as **parcelas de salário utilidade**:

Lei nº 8.036/90, Art. 15 - Para os fins previstos nesta Lei, todos **os empregadores ficam obrigados a depositar**, até o vigésimo dia de cada mês, em conta vinculada, a importância correspondente a 8% (oito por cento) da remuneração paga ou devida, no mês anterior, a cada trabalhador, **incluídas na remuneração as parcelas de que tratam os arts. 457 e 458 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)**,



aprovada pelo *Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943*, e a Gratificação de Natal de que trata a Lei nº 4.090, de 13 de julho de 1962.

CLT, Art. 457 - Compreendem-se na remuneração do empregado, para todos os efeitos legais, além do salário devido e pago diretamente pelo empregador, como contraprestação do serviço, as gorjetas que receber.

CLT, Art. 458 - Além do pagamento em dinheiro, compreende-se no salário, para todos os efeitos legais, a alimentação, habitação, vestuário ou outras prestações "in natura" que a empresa, por força do contrato ou do costume, fornecer habitualmente ao empregado. Em caso algum será permitido o pagamento com bebidas alcoólicas ou drogas nocivas.

A **letra (D)** está incorreta, pois no caso dos aprendizes a cota de recolhimento é de 2%:

Lei nº 8.036/90, Art. 15, § 7º - Os contratos de aprendizagem terão a alíquota a que se refere o caput deste artigo reduzida para dois por cento.

A **letra (E)** está correta, mencionando hipóteses de suspensão contratual atípicas:

Lei nº 8.036/90, Art. 15, § 5º - O depósito de que trata o **caput** deste artigo é obrigatório nos casos de afastamento para prestação do serviço militar obrigatório e licença por acidente do trabalho.

Gabarito (E)

4. FCC/TRT - SE - 2024

Considere as situações hipotéticas dos seguintes empregados da empresa "X":

I. Gabriel possui dependente portador do vírus HIV.

II . Leandro completou 70 anos de idade.

III. Maria completou 71 anos de idade.

Considerando apenas as informações fornecidas, a conta vinculada do trabalhador no FGTS poderá ser movimentada nas situações indicadas em

(A) III, apenas.

(B) I e III , apenas.

(C) II e III, apenas.

(D) I e II, apenas.

(E) I, II e III.

Comentários:



O **Item I** está **correto**, pois pode movimentar a conta do FGTS quando qualquer trabalhador ou qualquer de seus dependentes for portador do vírus HIV, conforme Art. 20, inciso XIII, da Lei 8.036/90:

Lei 8.036/90, Art. 20 - A conta vinculada do trabalhador no FGTS poderá ser movimentada nas seguintes situações:

XIII - Quando o trabalhador ou qualquer de seus dependentes for portador do vírus HIV.

Os **Itens II e III** estão **corretos**, pois pode movimentar a conta do FGTS qualquer trabalhador que tiver idade igual ou superior a 70 anos, conforme Art. 20, inciso XV, da Lei 8.036/90:

Lei 8.036/90, Art. 20 - A conta vinculada do trabalhador no FGTS poderá ser movimentada nas seguintes situações:

XV - Quando o trabalhador tiver idade igual ou superior a setenta anos.

Portanto, a **letra (E)** está correta.

Gabarito (E)

5. FCC/TRT-11 - Analista - Área Administrativa - 2024

A conta vinculada do trabalhador no FGTS poderá ser movimentada no caso de:

- I. o trabalhador permanecer dois anos ininterruptos fora do regime do FGTS.
- II. aposentadoria concedida pela Previdência Social.
- III. despedida com justa causa.
- IV. o trabalhador ter idade igual ou superior a setenta anos.

Está correto o que consta APENAS de:

- (A) I
- (B) III
- (C) II e IV
- (D) I e II
- (E) III e IV

Comentários

A situação do **item I** não permite o saque do FGTS, visto que o prazo é de 3 anos:

Lei 8036/1990, Art. 20. A conta vinculada do trabalhador no FGTS poderá ser movimentada nas seguintes situações: (..)

VIII - quando o trabalhador permanecer **três anos** ininterruptos fora do regime do FGTS;



A hipótese do **item III** igualmente não permite o saque, visto que a dispensa teria que ser sem justa causa:

Art. 20, I - despedida **sem** justa causa, inclusive a indireta, de culpa recíproca e de força maior;

Por sua vez, os **itens II e IV** mencionam corretamente hipóteses de saque do FGTS:

Art. 20, III - aposentadoria concedida pela Previdência Social; (..)

XV - quando o trabalhador tiver idade igual ou superior a setenta anos.

Gabarito (C)

6. FCC - 2022 - TRT-PI - Analista Judiciário

Cíntia se emocionou com a festa surpresa feita por seus colegas de trabalho da Joalheria D & D Ltda. quando se aposentou. Nessa oportunidade, ela sacou seus depósitos referentes ao FGTS, implementando uma hipótese para levantamento. Entretanto, a convite de seu empregador e contando com o carinho de seus colegas, continuou normalmente a prestar seus serviços por mais 4 anos, quando foi dispensada sem justa causa. Nos termos da legislação vigente e do entendimento pacificado do TST, em relação à multa de 40% sobre o FGTS,

(A) somente se Cíntia não tivesse sacado seu FGTS por ocasião de sua aposentadoria e continuasse no emprego é que teria direito à multa integral sobre a totalidade dos depósitos de todo o contrato de trabalho.

(B) Cíntia terá direito à multa apenas no período dos 4 anos trabalhados após sua aposentadoria, uma vez que o saque efetuado quando de sua aposentadoria não acarreta a incidência da multa fundiária, não podendo, portanto, ser computada para a totalidade de seu contrato de trabalho.

(C) tendo em vista a manutenção do vínculo de emprego, Cíntia tem direito à metade da multa sobre a totalidade dos depósitos efetuados durante todo o contrato de trabalho.

(D) tendo em vista a manutenção do vínculo de emprego, Cíntia faz jus à multa integral sobre a totalidade dos depósitos efetuados durante todo o contrato de trabalho, uma vez que a aposentadoria espontânea não é causa de rescisão do contrato de trabalho.

(E) Cíntia não receberá a referida multa, pois quando se aposentou não era hipótese de seu pagamento e, agora, aposentada, sendo dispensada imotivadamente, não tem direito nem à multa e nem ao recebimento do seguro-desemprego.

Comentários:

Questão que cobrou um detalhe da operacionalização do FGTS do trabalhador que se aposenta. De fato, ao se aposentar espontaneamente, o empregado está autorizado a movimentar sua conta, mesmo o **vínculo de emprego não tendo sido rescindido** com a aposentadoria (Lei 8.036, art. 20, III).



Assim, futuramente, quando o vínculo empregatício efetivamente se romper, a multa do FGTS deverá ser calculada sobre a integralidade dos depósitos no FGTS realizados por aquele empregador (e não apenas sobre o saldo após a aposentadoria):

Lei 8.036/90, art. 18, § 1º. Na hipótese de despedida pelo empregador sem justa causa, depositará este, na conta vinculada do trabalhador no FGTS, importância igual a quarenta por cento do montante de todos os depósitos realizados na conta vinculada durante a vigência do contrato de trabalho, atualizados monetariamente e acrescidos dos respectivos juros.

Este raciocínio encontra-se cristalizado na OJ 361 da SDI-I do TST:

OJ 361. SDI-I/TST. A **aposentadoria espontânea não é causa de extinção do contrato de trabalho** se o empregado permanece prestando serviços ao empregador após a jubilação. Assim, por ocasião da sua dispensa imotivada, o **empregado tem direito à multa de 40% do FGTS sobre a totalidade dos depósitos efetuados no curso do pacto laboral.**

Portanto, sabendo que na dispensa sem justa causa a multa é de 40%, percebemos que a **letra (D)** está correta e as demais, incorretas.

Gabarito (D)

7. FCC/TRT2 – Analista Judiciário – Área Administrativa - 2018

De acordo com a Lei nº 8.036/1990, o Conselho Curador estabelece normas e diretrizes que regem o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Representantes dos trabalhadores e dos empregadores

- (A) fazem parte da composição deste Conselho Curador, sendo que terão mandato de dois anos, vedada a recondução, inclusive para os suplentes.
- (B) fazem parte da composição deste Conselho Curador, sendo que terão mandato de dois anos, podendo ser reconduzidos uma única vez, inclusive os suplentes.
- (C) não fazem parte da composição deste Conselho Curador, tratando-se de um órgão governamental que possui apenas integrantes indicados pela autoridade competente do Poder Executivo.
- (D) não fazem parte da composição deste Conselho Curador, tratando-se de um órgão governamental que possui apenas integrantes indicados pelas autoridades competentes dos Poderes Executivo e Legislativo.
- (E) fazem parte da composição deste Conselho Curador, sendo que terão mandato de três anos, vedada a recondução, inclusive para os suplentes.

Comentários:



A questão cobrou um detalhe quanto ao Conselho Curador (CC) do FGTS: a duração do mandato dos representantes dos trabalhadores e empregadores e a possibilidade de recondução.

Antes de mais nada, destaco que o **CCFGTS** tem composição tripartite: (i) representantes de trabalhadores, (ii) de empregadores e (iii) de órgãos e entidades governamentais:

Lei 8.036/90, art. 3º O FGTS será regido por **normas e diretrizes** estabelecidas por um **Conselho Curador**, composto por representação de trabalhadores, empregadores e órgãos e entidades governamentais, na forma estabelecida pelo Poder Executivo.

Em relação à representação dos trabalhadores e dos empregadores no Conselho, o § 3º da Lei do FGTS assim dispõe:

Lei 8.036/90, art. 3º, § 3º Os representantes dos trabalhadores e dos empregadores e seus suplentes serão indicados pelas respectivas centrais sindicais e confederações nacionais, serão nomeados pelo Poder Executivo, terão mandato de 2 (dois) anos e poderão ser **reconduzidos uma única vez**, vedada a permanência de uma mesma pessoa como membro titular, como suplente ou, de forma alternada, como titular e suplente, por período consecutivo superior a 4 (quatro) anos no Conselho.

Portanto, fazendo uso da possibilidade de recondução, tais representantes poderiam ficar no máximo 4 anos no exercício do mandato.

Gabarito (B)

8. FCC/TST – Analista Judiciário–Área Administrativa - 2017

Entre as finalidades do FGTS está a de permitir ao trabalhador a formação de um patrimônio que poderá ser sacado em momentos especiais e em situações de dificuldade. Nesse contexto, constitui hipótese autorizada por lei para o saque do FGTS:

- (A) quando o trabalhador com deficiência, por prescrição médica, necessite fazer implante.
- (B) necessidade pessoal, cuja urgência e gravidade decorram de prescrição médica.
- (C) suspensão total do trabalho avulso por período igual ou superior a 120 dias, comprovada por declaração do sindicato representativo da categoria profissional.
- (D) quando o trabalhador tiver idade igual ou superior a 60 anos, se mulher, e 65 anos, se homem.
- (E) despedida sem justa causa, inclusive a indireta, de culpa recíproca, de força maior e extinção do contrato de trabalho em decorrência de acordo entre empregado e empregador.

Comentários:

Segundo a Lei 8.036/90, art. 20, que prevê as hipóteses de saque. A FCC tentou confundir o candidato com a redação dos incisos I, I-A, X, XV, XVI e XVIII do art. 20, como comentado a seguir.



A **letra (A)**, incorreta, já que o “implante”, em regra, não permite o saque. Caso contrário, teríamos saque do FGTS para implante de qualquer objeto, como um implante dentário ou de uma prótese de silicone, o que iria colidir com o espírito da lei =)

Por outro lado, admite-se o saque do FGTS especificamente para aquisição de prótese ou órtese para fins de inclusão social:

Lei 8.036/1990, art. 20, XVIII - quando o trabalhador com deficiência, por prescrição, necessite adquirir **órtese** ou **prótese** para promoção de acessibilidade e de inclusão social.

A **letra (B)** peca no final da frase. A necessidade pessoal e urgente autoriza o saque, desde que decorrente de desastre natural, nos termos de regulamentação do Poder Executivo:

Lei 8.036/1990, art. 20, XVI - necessidade pessoal, cuja urgência e gravidade decorra de desastre natural, conforme disposto em regulamento, observadas as seguintes condições: (..)

A **letra (C)**, incorreta, já que o prazo legal da suspensão do trabalho avulso é de 90 dias:

Lei 8.036/1990, art. 20, X - suspensão total do trabalho avulso por período igual ou superior a **90 (noventa) dias**, comprovada por declaração do sindicato representativo da categoria profissional.

Muito embora a suspensão por 120 dias se enquadre na regra acima, fica claro que a Banca desejava saber se o candidato conhecia a regra correta.

A **letra (D)**, incorreta, pois o saque em virtude de idade avançada se dá com 70 anos do trabalhador, independentemente do seu gênero:

Lei 8.036/1990, art. 20, XV - quando o trabalhador tiver **idade igual ou superior a setenta anos**.

A **letra (E)**, correta, tendo em vista que são hipóteses autorizadoras do saque:

Lei 8.036/1990, art. 20, I - **despedida sem justa causa, inclusive a indireta, de culpa recíproca e de força maior** [demissão com justa causa e pedido de demissão não permitem o saque];

Lei 8.036/1990, art. 20, I-A - extinção do contrato de trabalho prevista no art. 484-A [extinção contratual por acordo entre empregado e empregador] da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

Reparem, por fim, que a ‘extinção do contrato de trabalho em decorrência de acordo entre empregado e empregador’ tem o saque limitado a **80% dos valores depositados**.

Gabarito: (E).



9. FCC/TRT24 – Analista Judiciário – Área Judiciária - 2017

Quanto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, segundo ordenamento jurídico e jurisprudência sumulada do Tribunal Superior do Trabalho:

- (A) A contribuição para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço incide sobre a remuneração mensal devida ao empregado, inclusive horas extras e adicionais, desde que habituais.
- (B) É trintenária a prescrição do direito de reclamar contra a falta de recolhimento de contribuição para o FGTS, observado o prazo de cinco anos após o término do contrato.
- (C) Quando ocorrer despedida por culpa recíproca ou força maior, reconhecida pela Justiça do Trabalho, o percentual da multa rescisória será reduzido para dez por cento.
- (D) A prescrição da pretensão relativa às parcelas remuneratórias alcança o respectivo recolhimento da contribuição para o FGTS.
- (E) A conta vinculada do trabalhador no FGTS poderá ser movimentada quando houver suspensão total do trabalho avulso por período igual ou superior a sessenta dias, comprovada por declaração do sindicato representativo da categoria profissional.

Comentários:

Nosso gabarito é **letra (D)**. O entendimento do TST é de que havendo prescrição de parcela remuneratória (por exemplo, adicional noturno), haverá também a prescrição do recolhimento relativo ao FGTS desta parcela:

- **SUM-206 FGTS. INCIDÊNCIA SOBRE PARCELAS PRESCRITAS**
A prescrição da pretensão relativa às parcelas remuneratórias alcança o respectivo recolhimento da contribuição para o FGTS.

A **letra (A)**, incorreta, pois quando falamos em FGTS, até mesmo adicionais eventuais (e não apenas os 'habituais') repercutem no seu recolhimento:

- SUM-63 FUNDO DE GARANTIA**
A contribuição para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço incide sobre a remuneração mensal devida ao empregado, **inclusive horas extras e adicionais eventuais**.

A **letra (B)**, incorreta, já que o atual entendimento é de que a prescrição do FGTS segue o mesmo prazo das demais verbas trabalhistas:

- SUM-362 FGTS. PRESCRIÇÃO**
I – Para os casos em que a ciência da lesão ocorreu a partir de 13.11.2014, é **quinquenal a prescrição** do direito de reclamar contra o não-recolhimento de contribuição para o FGTS, **observado o prazo de dois anos após o término do contrato**;



A **letra (C)**, incorreta, já que nas hipóteses de culpa recíproca ou força maior a multa rescisória será de **20%**:

Lei 8.036, art. 18, § 2º Quando ocorrer despedida por culpa recíproca ou força maior, reconhecida pela Justiça do Trabalho, o percentual de que trata o § 1º [multa compensatória do FGTS] será de **20 (vinte) por cento**.

Por fim, a **letra (E)** está incorreta, pois o prazo para saque no caso de suspensão do trabalho do avulso é de 90 dias, não de 60:

Lei 8.036/90, art. 20, X - suspensão total do trabalho avulso por período igual ou superior a 90 (noventa) dias, comprovada por declaração do sindicato representativo da categoria profissional.

Gabarito: (D).

10.FCC/TRT11 – Analista Judiciário – Área Administrativa – 2017

De acordo com o entendimento Sumulado do TST, a contribuição para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço incide sobre a remuneração mensal devida ao empregado,

- (A) com exceção das horas extras.
- (B) inclusive horas extras e adicionais eventuais.
- (C) na proporção de 7%, inclusive horas extras, não incidindo sobre adicionais eventuais.
- (D) na proporção de 12%, inclusive horas extras, com exceção de adicionais eventuais.
- (E) na proporção de 11%, inclusive horas extras, com exceção de adicionais eventuais.

Comentários:

O gabarito da questão, **letra (B)**, encontra-se na SUM-63 do TST:

SUM-63 FUNDO DE GARANTIA

A contribuição para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço incide sobre a remuneração mensal devida ao empregado, **inclusive horas extras e adicionais eventuais**.

Além disso, como o percentual do FGTS mensal é, em regra, de 8%, já poderíamos facilmente eliminar as letras **(C)**, **(D)** e **(E)**.

Gabarito: (B).

11.FCC/TRT11 – Analista Judiciário – Área Judiciária – 2017

Com relação ao FGTS, considere:

I. A equivalência entre os regimes do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e da estabilidade prevista na CLT é meramente jurídica e não econômica, sendo indevidos valores a título de reposição de diferenças.



II. O pagamento relativo ao período de aviso prévio, trabalhado ou não, está sujeito à contribuição para o FGTS.

III. Caberá ao Conselho Curador do FGTS, na qualidade de agente operador, emitir Certificado de Regularidade do FGTS.

IV. Quando ocorrer rescisão do contrato de trabalho por culpa recíproca ou força maior reconhecida pela Justiça do Trabalho, o percentual devido relativo à multa pela rescisão será de 20%.

Está correto o que se afirma APENAS em

(A) I e II.

(B) I, II e III.

(C) II, III e IV.

(D) I, II e IV.

(E) III e IV.

Comentários:

A **proposição I**, correta, conforme SUM-98 do TST:

SUM-98. FGTS. INDENIZAÇÃO. EQUIVALÊNCIA. COMPATIBILIDADE

I - A equivalência entre os regimes do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e da estabilidade prevista na CLT é meramente jurídica e não econômica, sendo indevidos valores a título de reposição de diferenças.

A **proposição II**, correta, pois é transcrição da SUM-305 do TST:

SUM-305 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO. INCIDÊNCIA SOBRE O AVISO PRÉVIO

O pagamento relativo ao período de **aviso prévio**, trabalhado ou não, está sujeito a contribuição para o FGTS.

A **proposição III**, incorreta, pois tal competência é do agente operador do FGTS (Caixa):

Lei 8.036/90, art. 7º À **Caixa Econômica Federal**, na qualidade de **agente operador**, cabe: (..)

V - emitir Certificado de Regularidade do FGTS;

A **proposição IV**, correta, de acordo com a regra da multa rescisória:

Lei 8.036, art. 18, § 2º Quando ocorrer despedida por **culpa recíproca** ou **força maior**, reconhecida pela Justiça do Trabalho, o percentual de que trata o § 1º será de **20 (vinte) por cento**.



Gabarito: (D).

12.FCC/TRT23 – Oficial de Justiça Avaliador - 2016

Em relação ao FGTS, a legislação específica estabelece que

(A) em razão do alto grau de confiança verificado na prática, a empresa não está obrigada a recolher FGTS a diretor não empregado, ainda que o contrato de trabalho do mesmo não tenha sido suspenso.

(B) apreciar e aprovar os programas anuais e plurianuais do FGTS é competência da Caixa Econômica Federal, como agente operador do Fundo.

(C) os depósitos efetuados nas contas vinculadas do FGTS serão corrigidos monetariamente com base nos parâmetros fixados para atualização dos saldos e depósitos de poupança e capitalizarão juros de 1% ao mês.

(D) o empregador não está obrigado a realizar os depósitos do FGTS em casos de afastamento do empregado do trabalho por mais de dezesseis dias, tendo em vista que, nesses casos, o contrato de trabalho fica suspenso.

(E) a conta vinculada do FGTS poderá ser movimentada em caso de falecimento do trabalhador, sendo o saldo pago a seus dependentes, para esse fim habilitados perante a Previdência Social, segundo o critério adotado para a concessão de pensões por morte. Na falta de dependentes, farão jus ao recebimento do saldo da conta vinculada seus sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, independente de inventário ou arrolamento.

Comentários:

Letra (E), nosso gabarito, com fulcro no art. 20 da Lei do FGTS:

Lei 8.036, art. 20, IV - **falecimento** do trabalhador, sendo o saldo pago a seus dependentes, para esse fim habilitados perante a Previdência Social, segundo o critério adotado para a concessão de pensões por morte. Na falta de dependentes, farão jus ao recebimento do saldo da conta vinculada os seus sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, expedido a requerimento do interessado, independente de inventário ou arrolamento;

A **letra (A)** está incorreta, pois se o contrato de trabalho não foi suspenso, ele continua sendo um empregado, de modo que o FGTS permanece devido. Somente quando ele deixa de ser considerado empregado é que o FGTS pode deixar de ser recolhido:

Lei 8.036, art. 16. Para efeito desta lei, as empresas sujeitas ao regime da legislação trabalhista poderão equiparar seus diretores **não** empregados aos demais trabalhadores sujeitos ao regime do FGTS. (..)

A **alternativa (B)** está equivocada, pois a apreciação e aprovação dos programas anuais e plurianuais do FGTS é uma atribuição do mais alto nível, atribuída ao Conselho Curador (Lei 8.036, art. 5º, III).



A **alternativa (C)** está errada. Infelizmente, os juros que rendem os valores depositados no FGTS são bem inferiores a este (3% aa):

Lei 8.036, art. 13. Os depósitos efetuados nas contas vinculadas serão **corrigidos monetariamente** com **base** nos parâmetros fixados para atualização dos saldos dos depósitos **de poupança** e capitalização **juros de (três) por cento ao ano**.

Por fim, a **alternativa (D)** está incorreta, pois, mesmo sendo caso de suspensão contratual após o 15º dia, o empregador deve continuar recolhendo o FGTS, no caso de auxílio-doença acidentário:

Lei 8.036, art. 15, § 5º O depósito de que trata o caput deste artigo é **obrigatório** nos casos de afastamento para prestação do **serviço militar obrigatório** e licença **por acidente do trabalho**.

Gabarito: (E).

13.FCC/TRT9 – Analista Judiciário – Avaliador Federal – 2015

Para fins de recolhimento do FGTS,

- (A) incluem-se na remuneração as importâncias recebidas a título de incentivo à demissão.
- (B) não é considerado o período em que o empregado fica afastado do trabalho para prestação do serviço militar obrigatório.
- (C) os contratos de aprendizagem terão alíquota incidente de cinco por cento.
- (D) as empresas sujeitas ao regime da legislação trabalhista poderão equiparar seus diretores não empregados aos demais trabalhadores sujeitos ao regime do FGTS, considerando-se diretor aquele que exerça cargo de administração previsto em lei, estatuto ou contrato social, independente da **denominação** do cargo.
- (E) inclui-se na remuneração, para os fins de recolhimento do FGTS, as importâncias recebidas a título de abono de férias.

Comentários:

Nosso gabarito é a **alternativa (D)**, conforme a Lei do FGTS:

Lei 8.036/1990, art. 16. Para efeito desta lei, as empresas sujeitas ao regime da legislação trabalhista **poderão equiparar seus diretores** não empregados aos demais trabalhadores sujeitos ao regime do FGTS. Considera-se diretor aquele que exerça cargo de administração previsto em lei, estatuto ou contrato social, independente da denominação do cargo.

As **alternativas (A)** e **(E)** estão incorretas, pois trata-se da combinação do §6º do artigo 15 da Lei do FGTS com o § 9º, do artigo 28 da Lei 8.212/90:

Lei 8.036, art. 15, § 6º Não se incluem na remuneração, para os fins desta Lei, as parcelas elencadas no § 9º do art. 28 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.



Lei 8.212/90, art. 28, § 9º Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente

(..)

5. recebidas a título de incentivo à demissão;

6. recebidas a título de abono de férias na forma dos arts. 143 e 144 da CLT;

A **alternativa (B)** está incorreta, pois trata-se de hipótese de suspensão contratual, mas com recolhimento obrigatório do FGTS:

Lei 8.036, art. 15, § 5º O depósito de que trata o caput deste artigo é **obrigatório nos casos de afastamento para prestação do serviço militar obrigatório** e licença por acidente do trabalho.

A **alternativa (C)** está incorreta, pois a **alíquota** do FGTS para **aprendizes** é de **2%**:

Lei 8.036, art. 15, § 7º Os contratos de aprendizagem terão a alíquota a que se refere o caput deste artigo reduzida para dois por cento.

Gabarito: (D).

14.FCC/TRT4 – Técnico Judiciário – Área Administrativa – 2015

No tocante ao FGTS, considere:

I. O FGTS será regido por normas e diretrizes estabelecidas por um Conselho Curador, sendo que as suas decisões serão tomadas com a presença, no mínimo, de sete de seus membros, tendo o Presidente voto de qualidade.

II. À Caixa Econômica Federal, na qualidade de agente operador, cabe expedir atos normativos relativos à alocação dos recursos para implementação dos programas aprovados pelo Conselho Curador.

III. A conta vinculada do trabalhador no FGTS poderá ser movimentada na hipótese de despedida indireta e de culpa recíproca. IV. A conta vinculada do trabalhador no FGTS poderá ser movimentada quando o trabalhador tiver idade igual ou superior a setenta anos.

Está correto o que se afirma APENAS em

(A) II e III.

(B) I e II.

(C) I, III e IV.

(D) III e IV.

(E) I e IV.

Comentários:



O **gabarito definitivo** é a (D), embora o preliminar tenha sido a letra (C). O gabarito preliminar indicava que estariam corretas as alternativas I, III e IV. Entretanto, no definitivo, confirmou-se que o item I não estava correto, conforme relatado abaixo.

A **alternativa I** aponta para a composição e para o quórum de votação do Conselho Curador. De acordo com o disposto na Lei do FGTS, tal quórum é de maioria simples:

Lei 8.036/90, art. 3º, § 5º As decisões do Conselho serão tomadas com a presença da **maioria simples** de seus membros, tendo o Presidente voto de qualidade.

Considerando que o conselho possui 24 integrantes e que a questão fala em 7 integrantes para viabilizar a tomada de decisão, percebemos que a assertiva está incorreta.

A **alternativa II** está incorreta. Quem expede tais regulamentos é o **gestor da aplicação**, que é um órgão do Executivo, e não a Caixa:

Art. 4º O gestor da aplicação dos recursos do FGTS será o órgão do Poder Executivo responsável pela política de habitação, e caberá à Caixa Econômica Federal (CEF) o papel de agente operador.

Art. 6º Ao gestor da aplicação compete: (..)

II - **expedir atos normativos relativos à alocação dos recursos** para implementação dos programas aprovados pelo Conselho Curador;

A Caixa Econômica Federal (CAIXA) é o agente operador do FGTS, ou seja, quem implementa os atos emanados do órgão do Executivo que gere as aplicações (Lei 8.036/90, art. 7º, VII).

Além disso, vale destacar que, à época desta prova, a Lei do FGTS atribuía a competência da gestão da aplicação expressamente ao então Ministério da Ação Social.

As **alternativas III e IV** estão de acordo com o art. 20 da Lei 8.036:

Lei 8.036/90, art. 20. A conta vinculada do trabalhador no FGTS poderá ser **movimentada** nas seguintes situações:

I - **despedida sem justa causa, inclusive a indireta, de culpa recíproca e de força maior** [demissão com justa causa e pedido de demissão **não** permitem o saque];

(..)

XV - quando o trabalhador tiver **idade igual ou superior a setenta anos**.

Gabarito: (D).

15.FCC/TRT4 – Técnico Judiciário – Área Administrativa – 2015

Marta, Carla e Camila eram empregadas da empresa Y. Marta requereu a rescisão de seu contrato de trabalho, cumprindo o período de aviso prévio. Carla teve seu contrato de trabalho rescindido sem justa causa sendo que seu aviso prévio foi indenizado. Camila teve também seu contrato de



trabalho extinto sem justa causa, mas seu aviso prévio foi trabalhado. Nestes casos, conforme súmula do TST, o pagamento relativo ao período de aviso prévio está sujeito a contribuição para o FGTS na rescisão contratual de

- (A) Carla e Camila, apenas.
- (B) Marta e Camila, apenas.
- (C) Camila, apenas.
- (D) Marta, Carla e Camila.
- (E) Carla, apenas.

Comentários:

Trata-se da cobrança da SUM-305:

SUM-305 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO. INCIDÊNCIA SOBRE O AVISO PRÉVIO

O pagamento relativo ao período de **aviso prévio**, trabalhado ou não, está sujeito a contribuição para o FGTS.

Portanto, com relação ao **aviso prévio**, precisamos ficar atentos: tanto o aviso trabalhado quanto o indenizado integram a base de cálculo dos haveres fundiários.

Marta	Carla	Camila
requereu a rescisão de seu contrato de trabalho	contrato de trabalho rescindido sem justa causa	contrato de trabalho extinto sem justa causa
Aviso prévio trabalhado	Aviso prévio indenizado	Aviso prévio trabalhado
Incide contribuição do FGTS em todos os casos		

Gabarito: (D).

16.FCC/TRT4 – Analista Judiciário – Área Administrativa – 2015

Com relação ao FGTS, no tocante ao Conselho Curador, considere:

- I. Os representantes dos trabalhadores e dos empregadores e seus respectivos suplentes serão indicados pelas respectivas centrais sindicais e confederações e terão mandato de dois anos, vedada a recondução.
- II. O Conselho Curador reunir-se-á ordinariamente, a cada bimestre, por convocação de seu Presidente e não havendo convocação nesse período, qualquer de seus membros poderá fazê-la.
- III. As decisões do Conselho serão tomadas com a presença de no mínimo 1/3 de seus membros, não possuindo o Presidente direito a voto.
- IV. Compete ao Conselho Curador do FGTS fixar critérios para parcelamento de recolhimentos em atraso.



Está correto o que se afirma APENAS em (A) I, II e III.

(B) I e II.

(C) II, III e IV.

(D) I e IV.

(E) II e IV.

Comentários:

A **alternativa I** está incorreta, já que é permitida uma recondução dos representantes dos trabalhadores e empregadores:

Lei 8.036/90, art. 3º, § 3º Os representantes dos trabalhadores e dos empregadores e seus suplentes serão indicados pelas respectivas centrais sindicais e confederações nacionais, serão nomeados pelo Poder Executivo, terão mandato de 2 (dois) anos e poderão ser reconduzidos uma única vez, vedada a permanência de uma mesma pessoa como membro titular, como suplente ou, de forma alternada, como titular e suplente, por período consecutivo superior a 4 (quatro) anos no Conselho.

A **alternativa II** está de acordo com a literalidade da Lei:

Lei 8.036/90, art. 3º, § 4º O Conselho Curador reunir-se-á ordinariamente, a cada bimestre, por convocação de seu Presidente. Esgotado esse período, não tendo ocorrido convocação, qualquer de seus membros poderá fazê-la, no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo necessidade, qualquer membro poderá convocar reunião extraordinária, na forma que vier a ser regulamentada pelo Conselho Curador.

A **alternativa III** possui dois erros, já que o quórum mínimo para deliberação é de maioria simples e o Presidente tem direito ao chamado "voto de qualidade", no caso de desempate:

Lei 8.036/90, art. 3º, § 5º As decisões do Conselho serão tomadas com a presença da maioria simples de seus membros, tendo o Presidente voto de qualidade.

A **alternativa IV** está correta, pois a fixação de tais critérios é mesmo uma competência do Conselho Curador:

Lei 8.036/90, art. 5º Ao **Conselho Curador** do FGTS compete:

(..)

IX - fixar critérios para parcelamento de recolhimentos em atraso;

Gabarito: (E).

17.FCC/TRT2 – Analista Judiciário – Área Judiciária – 2014



Um trabalhador avulso teve seu trabalho suspenso de forma total pelo período de 90 dias, tendo sido tal suspensão comprovada por declaração do sindicato representativo da categoria profissional. Nesse caso, em relação ao FGTS, de acordo com a legislação aplicável, os valores depositados em sua conta vinculada

(A) não poderão ser sacados tendo em vista que o saque de FGTS do trabalhador avulso só ocorre por ocasião da aposentadoria do mesmo.

(B) poderão ser sacados, eis que preenchidos os requisitos legais para tanto.

(C) não poderão ser sacados, uma vez que a suspensão do trabalho não completou o período de 120 dias.

(D) só poderão ser sacados se a suspensão do trabalho for autorizada pelo Ministério do Trabalho.

(E) só poderão ser sacados se o trabalhador tiver completado 65 anos de idade.

Comentários:

Gabarito (B), pois trata-se da aplicação direta do disposto na Lei 8.036/90, art. 20, X, transcrito abaixo.

Pelo mesmo motivo, a **letra 'C'** está incorreta, pois o prazo para saque no caso de suspensão do trabalho do avulso é de 90 dias, não de 120:

Lei 8.036/90, art. 20, X - suspensão total do trabalho avulso por período igual ou superior a 90 (noventa) dias, comprovada por declaração do sindicato representativo da categoria profissional.

Ademais, não há necessidade alguma de autorização da suspensão pelo MTb. Portanto, a **letra 'D'** também está incorreta.

A **letra 'E'** está incorreta porquanto o saque por motivo de idade é de 70 anos ou mais:

Lei 8.036/90, art. 20, XV - quando o trabalhador tiver **idade igual ou superior a setenta anos**.

Agora no início, quanto à **letra 'A'**, lembramos que os trabalhadores avulsos têm os mesmos direitos trabalhistas dos empregados, o que inclui direito ao FGTS e ao seu saque. Relembrando: Os **trabalhadores avulsos** também têm direito ao FGTS, até mesmo pela previsão constitucional de igualdade de direitos destes com os empregados com vínculo permanente:

CF/88, art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

III - fundo de garantia do tempo de serviço;

(...)



XXXIV - igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso.

Gabarito: (B).

18.FCC/TRT9 – Analista Judiciário – Área Judiciária – 2013

Com fundamento na legislação aplicável ao FGTS, a conta vinculada do trabalhador NÃO poderá ser movimentada na hipótese de

- (A) pedido de demissão.
- (B) falecimento do trabalhador.
- (C) dispensa indireta.
- (D) culpa recíproca.
- (E) aposentadoria concedida pela Previdência Social.

Comentários:

A Lei 8.036/90 [Lei do FGTS] delimitou quais são as possibilidades de saque, entre as quais **não** se incluem a demissão com justa causa e **pedido de demissão**:

Lei 8.036/90, art. 20. A conta vinculada do trabalhador no FGTS poderá ser movimentada nas seguintes situações:

I - **despedida sem justa causa**, inclusive a **indireta**, de **culpa recíproca** e de **força maior**;

III - **aposentadoria** concedida pela Previdência Social;

IV - **falecimento do trabalhador**, sendo o saldo pago a seus dependentes, para esse fim habilitados perante a Previdência Social, (...).

Gabarito: (A).

19.FCC/TRT12 – Analista Judiciário – Oficial de Justiça Avaliador Federal – 2013

Conforme legislação específica que regulamenta o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS,

- (A) os empregadores são obrigados a depositar mensalmente na conta do FGTS do empregado a importância correspondente a 10% sobre a remuneração do mesmo.
- (B) o recolhimento do FGTS não incide sobre o valor da gratificação natalina dos empregados.
- (C) o depósito do FGTS mensal é obrigatório nos casos de afastamento para prestação do serviço militar obrigatório e licença por acidente do trabalho.
- (D) o percentual da multa rescisória será de 40% sobre o montante de todos os depósitos de FGTS realizados durante a vigência do contrato de trabalho, quando ocorrer despedida por culpa recíproca ou força maior, reconhecida pela Justiça do Trabalho.



(E) a conta vinculada do trabalhador no FGTS poderá ser movimentada quando o trabalhador permanecer dois anos ininterruptos, fora do regime do FGTS.

Comentários:

A **alternativa (C)** está correta, que tratou de um dos casos de suspensão contratual onde o depósito fundiário continua sendo devido:

Lei 8.036/90, art. 15, § 5º O depósito de que trata o caput deste artigo é obrigatório nos casos de afastamento para prestação do serviço militar obrigatório e licença por acidente do trabalho.

As incorreções das **alternativas (A)** e **(B)** se verificam com a leitura do art. 15 da Lei do FGTS:

Lei 8.036/90, art. 15. Para os fins previstos nesta Lei, todos os empregadores ficam obrigados a depositar, até o vigésimo dia de cada mês, em conta vinculada, a importância correspondente a **8% (oito por cento) da remuneração** paga ou devida, no mês anterior, a cada trabalhador, incluídas na remuneração as parcelas de que tratam os arts. 457 e 458 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e a **Gratificação de Natal** de que trata a Lei nº 4.090, de 13 de julho de 1962.

Na **alternativa (D)** foi tratado da multa rescisória. Em geral a alíquota é de 40%, mas no caso de culpa recíproca e força maior a multa é devida à alíquota de 20%:

Lei 8.036, art. 18, § 2º Quando ocorrer despedida por culpa recíproca ou força maior, reconhecida pela Justiça do Trabalho, o percentual de que trata o § 1º será de **20 (vinte) por cento**.

A Lei 8.036/90 delimitou quais são as **possibilidades de saque**, entre as quais quando o empregado permanecer três anos ininterruptos, fora do regime do FGTS:

Lei 8.036/90, art. 20. A conta vinculada do trabalhador no FGTS poderá ser movimentada nas seguintes situações:

(...)

VIII - quando o trabalhador permanecer três anos ininterruptos, a partir de 1º de junho de 1990, fora do regime do FGTS, podendo o saque, neste caso, ser efetuado a partir do mês de aniversário do titular da conta.

Gabarito: (C).

20.FCC/TRT15 – Analista Judiciário – Oficial Avaliador – 2013

A respeito do FGTS, considere:

I. O conselho curador do FGTS é composto por representantes dos trabalhadores e dos empregadores que terão mandato de dois anos, vedada a recondução.



II. A contribuição para o FGTS corresponde a 8% sobre a remuneração mensal devida ao empregado, inclusive horas extras e adicionais eventuais.

III. O pagamento do período de aviso prévio, seja trabalhado ou indenizado, está sujeito a contribuição para o FGTS.

IV. Ao completar 65 anos de idade o trabalhador poderá sacar a quantia depositada em seu FGTS.

Está correto o que se afirma APENAS em

(A) II e III.

(B) I, II e III.

(C) III e IV.

(D) I e IV.

(E) II, III e IV.

Comentários:

A **assertiva I**, incorreta, afirma que é vedada a recondução dos membros do conselho curador do FGTS:

Lei 8.036/90, art. 3º, § 3º Os representantes dos trabalhadores e dos empregadores e seus suplentes serão indicados pelas respectivas centrais sindicais e confederações nacionais, serão nomeados pelo Poder Executivo, terão mandato de 2 (dois) anos e poderão ser **reconduzidos uma única vez**, vedada a permanência de uma mesma pessoa como membro titular, como suplente ou, de forma alternada, como titular e suplente, por período consecutivo superior a 4 (quatro) anos no Conselho.

A **assertiva II**, correta, pois a base de cálculo do FGTS é a **remuneração**, e a alíquota, em geral, é de 8% (oito por cento):

Lei 8.036/90, art. 15. Para os fins previstos nesta Lei, todos os empregadores ficam obrigados a depositar, até o vigésimo dia de cada mês, em conta vinculada, a importância correspondente a **8% (oito por cento) da remuneração** paga ou devida, no mês anterior, a cada trabalhador, incluídas na remuneração as parcelas de que tratam os arts. 457 e 458 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e a Gratificação de Natal de que trata a Lei nº 4.090, de 13 de julho de 1962.

Para deixar mais claro quanto às horas extras e aos adicionais eventuais:

SUM-63 FUNDO DE GARANTIA



A contribuição para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço incide sobre a remuneração mensal devida ao empregado, **inclusive horas extras e adicionais eventuais**.

A **assertiva III** está em perfeita consonância com a jurisprudência. Portanto, com relação ao aviso prévio, precisamos ficar atentos: é que tanto o aviso trabalhado quanto o indenizado integram a base de cálculo dos haveres fundiários.

SUM-305 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO. INCIDÊNCIA SOBRE O AVISO PRÉVIO

O pagamento relativo ao período de **aviso prévio**, trabalhado ou não, está sujeito a contribuição para o FGTS.

A **assertiva IV** está incorreta, pois o saque por motivo de idade somente ocorre quando o trabalhador completa 70 anos ou mais.

Gabarito: (A).

21. FCC/TRT18 – Analista Judiciário – Área Judiciária – 2013

Conforme previsão legal, a conta vinculada do trabalhador no FGTS poderá ser movimentada em algumas situações, EXCETO:

- (A) suspensão total do trabalho avulso por período igual ou superior a 60 dias, comprovada por declaração do sindicato representativo da categoria profissional.
- (B) despedida sem justa causa, inclusive a indireta, de culpa recíproca e de força maior.
- (C) aposentadoria concedida pela Previdência Social.
- (D) extinção normal do contrato a termo, inclusive o dos trabalhadores temporários regidos pela Lei nº 6.019/74.
- (E) quando o trabalhador tiver idade igual ou superior a 70 anos.

Comentários:

Nosso gabarito é a **alternativa (A)**, que é a incorreta, pois a suspensão contratual do avulso deve ser de 90 dias para ensejar o saque do FGTS. As demais letras encontram-se previstas na Lei 8.036/90, art. 20.

Gabarito: (A).

22. CESPE/TRT8 – Analista Judiciário – Área Judiciária – 2013

Acerca do FGTS, assinale a opção correta.

- (A) A contribuição para o FGTS incide sobre a remuneração mensal devida ao empregado, não repercutindo, segundo posicionamento do TST, sobre as horas extras trabalhadas.



(B) O empregador não é obrigado a efetuar os depósitos de FGTS durante o período em que perdurar a aposentadoria por invalidez de empregado que tenha sofrido acidente de trabalho.

(C) Durante a prestação de serviço militar obrigatório, não há recolhimento de FGTS, já que o contrato de trabalho fica suspenso.

(D) A contribuição para o FGTS é devida para os empregados urbanos e rurais, exceto para os aprendizes, sujeitos a contrato de trabalho considerado especial.

(E) Na execução trabalhista, é permitido ao oficial de justiça penhorar contas vinculadas ao FGTS em nome do trabalhador, observada a ordem de preferência dos bens.

Comentários:

Nosso gabarito é a **letra (B)**, porquanto a aposentadoria por invalidez consiste em suspensão do contrato de trabalho. Nesse caso, aprendemos que a base de cálculo do FGTS é a remuneração paga ou devida ao empregado. Todavia, se não há remuneração (como nos casos de suspensão contratual) não há FGTS.

As demais estão incorretas porque:

letra 'A': está em desacordo com a Súmula 63 do TST, segundo a qual o FGTS incide até mesmo sobre as horas extraordinárias e sobre os adicionais eventuais;

letra 'C': a regra de que durante a suspensão contratual não há FGTS comporta duas exceções. São elas o afastamento para prestação do **serviço militar obrigatório** e licença por **acidente do trabalho**:

Lei 8.036/90, art. 15, § 5º O depósito de que trata o caput deste artigo é obrigatório nos casos de afastamento para prestação do serviço militar obrigatório e licença por acidente do trabalho.

letra 'D': O aprendiz terá direito ao depósito do FGTS, todavia com alíquota reduzida de 2% (dois por cento) da sua remuneração paga ou devida.

Lei 8.036/90, art. 15, § 7º Os contratos de aprendizagem terão a alíquota a que se refere o caput deste artigo reduzida para **dois por cento**.

letra 'E': Controverte-se a jurisprudência e a doutrina sobre a penhorabilidade da conta vinculada. Não foram encontradas decisões pela possibilidade de penhora em execuções trabalhistas. Há decisões do STJ, contudo, afirmando que seria admitida a penhora em execuções de verba alimentar.

Gabarito: (B).

23.FCC/TRT14 – Analista Judiciário – Área Judiciária – 2011

O FGTS é regido por normas e diretrizes estabelecidas por um Conselho Curador,

(A) cujos representantes dos trabalhadores e dos empregadores e seus respectivos suplentes terão mandato de dois anos, vedada a recondução.



- (B) presidido pelo representante do Tesouro Nacional.
- (C) presidido pelo representante da Caixa Econômica Federal.
- (D) cujos membros representantes dos trabalhadores têm estabilidade no emprego da inscrição da candidatura até cinco meses após o término do mandato.
- (E) que reunir-se-á ordinariamente, a cada bimestre, por convocação de seu Presidente.

Comentários:

Nosso gabarito é a **alternativa (E)**, conforme art. 3º, § 4º, da Lei 8.036/90:

Lei 8.036/90, art. 3º, § 4º O Conselho Curador reunir-se-á **ordinariamente, a cada bimestre**, por convocação de seu Presidente. Esgotado esse período, não tendo ocorrido convocação, qualquer de seus membros poderá fazê-la, no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo necessidade, qualquer membro poderá convocar **reunião extraordinária**, na forma que vier a ser regulamentada pelo Conselho Curador.

A **alternativa (A)** está incorreta porque se permite uma recondução dos representantes dos trabalhadores e dos empregadores:

Lei 8.036/90, art. 3º, § 3º Os representantes dos trabalhadores e dos empregadores e seus suplentes serão indicados pelas respectivas centrais sindicais e confederações nacionais, serão nomeados pelo Poder Executivo, terão mandato de 2 (dois) anos e poderão ser **reconduzidos uma única vez**, vedada a permanência de uma mesma pessoa como membro titular, como suplente ou, de forma alternada, como titular e suplente, por período consecutivo superior a 4 (quatro) anos no Conselho.

As **alternativas (B) e (C)** estão incorretas porque a presidência do Conselho Curador recai, atualmente, sobre representante do Ministério do Trabalho (ou sobre o próprio Ministro):

Lei 8.036/90, art. 3º, § 1º A Presidência do Conselho Curador será exercida pelo **Ministro de Estado do Trabalho e Previdência** ou representante por ele indicado.

Vale destacar que, à época desta prova, a Lei do FGTS atribuía a Presidência do Conselho a representante do então Ministério do Trabalho.

Quanto à **alternativa (D)**, ela tentou iludir o candidato falando sobre candidatura (cabível no caso de dirigente sindical). A estabilidade provisória, aqui, ocorre da nomeação até um ano após o término do mandato:

Lei 8.036/90, art. 3º, § 9º Aos membros do Conselho Curador, enquanto representantes dos trabalhadores, efetivos e suplentes, é assegurada a **estabilidade no emprego, da nomeação até um ano após o término do mandato de representação**, somente podendo ser demitidos por motivo de falta grave, regularmente comprovada através de processo sindical.



Gabarito: (E).

24.FCC/TRT4 – Analista Judiciário – Área Judiciária – 2011

Considere as seguintes assertivas a respeito do Conselho Curador do FGTS:

- I. A Presidência do Conselho Curador será exercida pelo representante da Caixa Econômica Federal.
- II. Os representantes dos trabalhadores e dos empregadores e seus respectivos suplentes serão indicados pelas respectivas centrais sindicais e confederações nacionais e nomeados pelo Ministro do Trabalho e da Previdência Social.
- III. Os representantes dos trabalhadores e dos empregadores e seus respectivos suplentes terão mandato de dois anos, podendo ser reconduzidos uma única vez.
- IV. O Conselho Curador reunir-se-á ordinariamente, a cada bimestre, por convocação de seu Presidente.

Está correto o que se afirma SOMENTE em:

- (A) II, III e IV.
- (B) I e III.
- (C) II e III.
- (D) II e IV.
- (E) I, II e IV.

Comentários:

A **proposição I** está incorreta porque a presidência do Conselho Curador recai, atualmente, sobre representante do Ministério do Trabalho (ou representante):

Lei 8.036/90, art. 3º, § 1º A Presidência do Conselho Curador será exercida pelo **Ministro de Estado do Trabalho e Previdência** ou representante por ele indicado.

Vale destacar que, à época desta prova, a Lei do FGTS atribuía a Presidência do Conselho a representante do então Ministério do Trabalho.

A **proposição II** está correta, porque, de fato, os representantes dos trabalhadores e dos empregadores são indicados por suas centrais e nomeados pelo Ministro do Trabalho e Emprego:

Lei 8.036/90, art. 3º, § 3º Os representantes dos trabalhadores e dos empregadores e seus suplentes serão indicados pelas respectivas centrais sindicais e confederações nacionais, serão nomeados pelo Poder Executivo, terão mandato de 2 (dois) anos e poderão ser **reconduzidos uma única vez**, vedada a permanência de uma mesma pessoa como membro titular, como suplente ou, de forma alternada, como titular e suplente, por período consecutivo superior a 4 (quatro) anos no Conselho.



A **proposição III**, também correta, é amparada no mesmo art. 3º, § 3º, visto acima.

Por fim, a **proposição IV** também está correta, fundamentada no § 4º do mesmo artigo:

Lei 8.036/90, art. 3º, § 4º O Conselho Curador reunir-se-á **ordinariamente, a cada bimestre**, por convocação de seu Presidente (...).

Gabarito: (A).

25.FCC/TRT24 – Analista Judiciário – Área Execução de Mandados – 2011

Segundo a Lei no 8.036/1990, com relação ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, os depósitos efetuados nas contas vinculadas serão corrigidos monetariamente com base nos parâmetros fixados

- (A) pela Receita Federal, por meio do IGPM (Índice Geral de Preços do Mercado), sem a capitalização de juros.
- (B) para atualização dos saldos dos depósitos de poupança, com capitalização de juros de doze por cento ao ano.
- (C) pela Receita Federal, por meio da taxa SELIC.
- (D) para atualização dos saldos dos depósitos de poupança e capitalização de juros de três por cento ao ano.
- (E) para atualização dos saldos dos depósitos de poupança e capitalização de juros de seis por cento ao ano.

Comentários:

De acordo com a literalidade do art. 13 da Lei do FGTS:

Lei 8.036/90, art. 13. Os depósitos efetuados nas contas vinculadas serão corrigidos monetariamente com base nos parâmetros fixados para atualização dos saldos dos depósitos de poupança e capitalização juros de (três) por cento ao ano.

Gabarito: (D).

26.FCC/TRT23 – Analista Judiciário – Área Execução de Mandados – 2011

Viviane e Carolina receberam aviso prévio de sua empregadora, a empresa Z, relacionado à rescisão de seus contratos de trabalho por prazo indeterminado. O aviso prévio de Viviane é indenizado e o de Carolina não. Assim, o pagamento relativo ao período de

- (A) ambos os avisos estão sujeitos à contribuição para o FGTS.
- (B) apenas o aviso prévio de Viviane está sujeito à contribuição para o FGTS.
- (C) apenas o aviso prévio de Carolina está sujeito à contribuição para o FGTS.
- (D) ambos os avisos estão sujeitos à contribuição para o FGTS, mas a contribuição do aviso de Viviane é pela metade.



(E) ambos os avisos estão sujeitos à contribuição para o FGTS, mas a contribuição do aviso de Carolina é pela metade.

Comentários:

Pelo que expusemos anteriormente:

SUM-305 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO. INCIDÊNCIA SOBRE O AVISO PRÉVIO

O pagamento relativo ao período de aviso prévio, **trabalhado ou não**, está sujeito a contribuição para o FGTS.

Gabarito: (A).

27.FCC/TRT12 – Analista Judiciário – Área Judiciária – 2010

O FGTS será regido por normas e diretrizes estabelecidas por um Conselho Curador. As decisões deste Conselho serão tomadas com a presença

- (A) da maioria absoluta de seus membros, tendo o Presidente e o Vice-Presidente votos de qualidade.
- (B) da maioria absoluta de seus membros, tendo o Presidente voto de qualidade.
- (C) da maioria simples de seus membros, tendo o Presidente voto de qualidade.
- (D) de um terço de seus membros, tendo o Presidente voto de desempate.
- (E) de um terço de seus membros, tendo o Presidente e o Vice-Presidente votos de desempate.

Comentários:

Segue o amparo legal:

Lei 8.036/90, art. 3º, § 5º As decisões do Conselho serão tomadas com a presença da **maioria simples** de seus membros, tendo o Presidente voto de qualidade.

Gabarito: (C).

28.FCC/TRT16 – Analista Judiciário – Área Administrativa – 2009

As decisões do Conselho Curador do FGTS serão tomadas com a presença

- (A) da maioria simples de seus membros.
- (B) exclusiva de seu Presidente e de todos os seus Conselheiros.
- (C) da maioria absoluta de seus membros.
- (D) de 1/3 dos seus membros.
- (E) exclusiva de seu Presidente e 1/3 de seus Conselheiros.

Comentários:



O gabarito é a **letra (A)**.

Lei 8.036/90, art. 3º, § 5º As decisões do Conselho serão tomadas com a presença da **maioria simples** de seus membros, tendo o Presidente voto de qualidade.

Gabarito: (A).

29.FCC/TRT7 – Técnico Judiciário – Área Administrativa – 2009

Considere as assertivas abaixo com relação ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.

I. A alíquota do FGTS do aprendiz é de 2%.

II. A conta vinculada do trabalhador no FGTS poderá ser movimentada quando houver despedida sem justa causa, inclusive a indireta, de culpa recíproca e de força maior.

III. O direito ao FGTS é assegurado ao trabalhador avulso.

IV. É obrigatória a inclusão do empregado doméstico no regime do FGTS.

É correto o que se afirma APENAS em:

(A) I e II.

(B) I, II e III.

(C) I, II e IV.

(D) II e IV.

(E) III e IV.

Comentários:

Somente as proposições I, II e III estavam corretas à época da aplicação da prova. Hoje a questão seria nula, em face da nova redação do art. 7º, § único, da CF/88.

A alíquota do FGTS devido mensalmente, que em geral é de 8%, para os aprendizes é de 2%:

Lei 8.036/90, art. 15, § 7º Os contratos de aprendizagem terão a alíquota a que se refere o caput deste artigo [8%] reduzida para dois por cento [2%].

Quanto às possibilidades legais de saque dos recursos da conta bancária vinculada do trabalhador, as hipóteses citadas na proposição II constam do artigo 20, I:

Lei 8.036/90, art. 20. A conta vinculada do trabalhador no FGTS poderá ser movimentada nas seguintes situações:

I - **despedida sem justa causa, inclusive a indireta, de culpa recíproca e de força maior** [demissão com justa causa e pedido de demissão **não** permitem o saque];

(...)

Os **trabalhadores avulsos** têm direito ao FGTS, até mesmo pela previsão constitucional de igualdade de direitos destes com os empregados com vínculo permanente.



Já os **domésticos** não tinham direito assegurado ao FGTS pela CF/88.

Com a EC 72/2013¹ a redação do artigo único do art. 7º da CF/88 passou a ser a seguinte:

CF/88, art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

III - fundo de garantia do tempo de serviço;

CF/88, art. 7º, parágrafo único. São assegurados à categoria dos trabalhadores domésticos os direitos previstos nos incisos IV, VI, VII, VIII, X, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIV, XXVI, XXX, XXXI e XXXIII e, atendidas as condições estabelecidas em lei e observada a simplificação do cumprimento das obrigações tributárias, principais e acessórias, decorrentes da relação de trabalho e suas peculiaridades, os previstos nos incisos I, II, III, IX, XII, XXV e XXVIII, bem como a sua integração à previdência social.

Com a publicação da LC 150 em junho de 2015, tornou-se definitivamente obrigatório tal recolhimento.

Gabarito: (B).

¹ EC 72/2013, de 02/04/2013 - Altera a redação do parágrafo único do art. 7º da Constituição Federal para estabelecer a igualdade de direitos trabalhistas entre os trabalhadores domésticos e os demais trabalhadores urbanos e rurais.



LISTA DE QUESTÕES

1. FCC/TRT-SP - Analista Judiciário - 2025

Quatro situações concretas ocorridas na empresa Logfácil Transportes Ltda. chegam ao departamento de recursos humanos para análise sobre a possibilidade de movimentação das contas vinculadas no FGTS: Anete, após 12 anos na empresa, foi dispensada sem justa causa; Bernardino, que permanece empregado, teve seu contrato de trabalho suspenso por 90 dias para participar de curso de qualificação profissional oferecido pela empresa, com previsão em acordo coletivo; Carola, que também permanece empregada, foi diagnosticada com câncer de mama e iniciou o tratamento; Dinorá, esposa de Ernesto, empregado falecido, e sua única dependente previdenciária habilitada, deseja sacar o FGTS deixado por seu esposo. Com base nas disposições legais, o departamento de recursos humanos conclui, em seu parecer, que poderão sacar o FGTS

(A) apenas Anete e Carola.

(B) Anete, Bernardino, Carola e Dinorá.

(C) apenas Bernardino e Dinorá.

(D) Anete, Carola e Dinorá.

(E) apenas Anete, pois é a única cujo contrato de trabalho foi extinto; os demais mantêm vínculo ativo ou dependem de decisão judicial.

2. FCC/TRT-SP - Analista Administrativo - 2025

Em conformidade com a lei que dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, a conta vinculada do trabalhador poderá ser movimentada, total ou parcialmente, na hipótese de

(A) rescisão por culpa recíproca; por acordo entre empregado e empregador; ou em caso de extinção normal do contrato a termo.

(B) despedida sem justa causa; por força maior; ou quando o trabalhador tiver idade igual ou superior a 60 anos.

(C) despedida indireta; em caso de suspensão total do trabalho avulso por período igual ou superior a 120 dias; ou quando o trabalhador permanecer cinco anos ininterruptos fora do regime do FGTS.

(D) extinção total da empresa; falecimento do cônjuge ou dependente do trabalhador; ou para fins de amortização extraordinária de saldo devedor de empréstimo consignado.

(E) rescisão decorrente da perda, pelo trabalhador, da habilitação ou dos requisitos estabelecidos em lei para o exercício da profissão; transferência do empregado para o exterior; ou concessão de aposentadoria pela Previdência Social.

3. FCC – TRT 6º Região/Técnico - 2025



Como direito constitucionalmente assegurado aos trabalhadores urbanos e rurais, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) consiste em depósitos feitos mensalmente pelo empregador em uma conta específica aberta em nome do empregado junto à Caixa Econômica Federal e que

- (A) devem ser feitos até o dia 7 de cada mês, considerando a remuneração paga ou devida no mês anterior.
- (B) são assegurados inclusive aos diretores não empregados, já que estes recebem retiradas mensais pagas pela empresa contratante.
- (C) correspondem a 8% da remuneração paga ou devida no mês anterior, excluídos os valores correspondentes às parcelas concedidas a título de salário utilidade.
- (D) correspondem a 8% da remuneração paga ou devida no mês anterior, inclusive para os aprendizes.
- (E) são obrigatórios mesmo nos casos de afastamento para prestação do serviço militar obrigatório e licença por acidente do trabalho.

4. FCC/TRT - SE - 2024

Considere as situações hipotéticas dos seguintes empregados da empresa "X":

- I. Gabriel possui dependente portador do vírus HIV.
- II . Leandro completou 70 anos de idade.
- III. Maria completou 71 anos de idade.

Considerando apenas as informações fornecidas, a conta vinculada do trabalhador no FGTS poderá ser movimentada nas situações indicadas em

- (A) III, apenas.
- (B) I e III , apenas.
- (C) II e III, apenas.
- (D) I e II, apenas.
- (E) I, II e III.

5. FCC/TRT-11 - Analista - Área Administrativa - 2024

A conta vinculada do trabalhador no FGTS poderá ser movimentada no caso de:

- I. o trabalhador permanecer dois anos ininterruptos fora do regime do FGTS.
- II. aposentadoria concedida pela Previdência Social.
- III. despedida com justa causa.
- IV. o trabalhador ter idade igual ou superior a setenta anos.

Está correto o que consta APENAS de:



- (A) I
- (B) III
- (C) II e IV
- (D) I e II
- (E) III e IV

6. FCC - 2022 - TRT-PI - Analista Judiciário

Cíntia se emocionou com a festa surpresa feita por seus colegas de trabalho da Joalheria D & D Ltda. quando se aposentou. Nessa oportunidade, ela sacou seus depósitos referentes ao FGTS, implementando uma hipótese para levantamento. Entretanto, a convite de seu empregador e contando com o carinho de seus colegas, continuou normalmente a prestar seus serviços por mais 4 anos, quando foi dispensada sem justa causa. Nos termos da legislação vigente e do entendimento pacificado do TST, em relação à multa de 40% sobre o FGTS,

- (A) somente se Cíntia não tivesse sacado seu FGTS por ocasião de sua aposentadoria e continuasse no emprego é que teria direito à multa integral sobre a totalidade dos depósitos de todo o contrato de trabalho.
- (B) Cíntia terá direito à multa apenas no período dos 4 anos trabalhados após sua aposentadoria, uma vez que o saque efetuado quando de sua aposentadoria não acarreta a incidência da multa fundiária, não podendo, portanto, ser computada para a totalidade de seu contrato de trabalho.
- (C) tendo em vista a manutenção do vínculo de emprego, Cíntia tem direito à metade da multa sobre a totalidade dos depósitos efetuados durante todo o contrato de trabalho.
- (D) tendo em vista a manutenção do vínculo de emprego, Cíntia faz jus à multa integral sobre a totalidade dos depósitos efetuados durante todo o contrato de trabalho, uma vez que a aposentadoria espontânea não é causa de rescisão do contrato de trabalho.
- (E) Cíntia não receberá a referida multa, pois quando se aposentou não era hipótese de seu pagamento e, agora, aposentada, sendo dispensada imotivadamente, não tem direito nem à multa e nem ao recebimento do seguro-desemprego.

7. FCC/TRT2 – Analista Judiciário – Área Administrativa - 2018

De acordo com a Lei nº 8.036/1990, o Conselho Curador estabelece normas e diretrizes que regem o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Representantes dos trabalhadores e dos empregadores

- (A) fazem parte da composição deste Conselho Curador, sendo que terão mandato de dois anos, vedada a recondução, inclusive para os suplentes.
- (B) fazem parte da composição deste Conselho Curador, sendo que terão mandato de dois anos, podendo ser reconduzidos uma única vez, inclusive os suplentes.



(C) não fazem parte da composição deste Conselho Curador, tratando-se de um órgão governamental que possui apenas integrantes indicados pela autoridade competente do Poder Executivo.

(D) não fazem parte da composição deste Conselho Curador, tratando-se de um órgão governamental que possui apenas integrantes indicados pelas autoridades competentes dos Poderes Executivo e Legislativo.

(E) fazem parte da composição deste Conselho Curador, sendo que terão mandato de três anos, vedada a recondução, inclusive para os suplentes.

8. FCC/TST – Analista Judiciário–Área Administrativa - 2017

Entre as finalidades do FGTS está a de permitir ao trabalhador a formação de um patrimônio que poderá ser sacado em momentos especiais e em situações de dificuldade. Nesse contexto, constitui hipótese autorizada por lei para o saque do FGTS:

(A) quando o trabalhador com deficiência, por prescrição médica, necessite fazer implante.

(B) necessidade pessoal, cuja urgência e gravidade decorram de prescrição médica.

(C) suspensão total do trabalho avulso por período igual ou superior a 120 dias, comprovada por declaração do sindicato representativo da categoria profissional.

(D) quando o trabalhador tiver idade igual ou superior a 60 anos, se mulher, e 65 anos, se homem.

(E) despedida sem justa causa, inclusive a indireta, de culpa recíproca, de força maior e extinção do contrato de trabalho em decorrência de acordo entre empregado e empregador.

9. FCC/TRT24 – Analista Judiciário – Área Judiciária - 2017

Quanto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, segundo ordenamento jurídico e jurisprudência sumulada do Tribunal Superior do Trabalho:

(A) A contribuição para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço incide sobre a remuneração mensal devida ao empregado, inclusive horas extras e adicionais, desde que habituais.

(B) É trintenária a prescrição do direito de reclamar contra a falta de recolhimento de contribuição para o FGTS, observado o prazo de cinco anos após o término do contrato.

(C) Quando ocorrer despedida por culpa recíproca ou força maior, reconhecida pela Justiça do Trabalho, o percentual da multa rescisória será reduzido para dez por cento.

(D) A prescrição da pretensão relativa às parcelas remuneratórias alcança o respectivo recolhimento da contribuição para o FGTS.

(E) A conta vinculada do trabalhador no FGTS poderá ser movimentada quando houver suspensão total do trabalho avulso por período igual ou superior a sessenta dias, comprovada por declaração do sindicato representativo da categoria profissional.

10. FCC/TRT11 – Analista Judiciário – Área Administrativa – 2017



De acordo com o entendimento Sumulado do TST, a contribuição para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço incide sobre a remuneração mensal devida ao empregado,

- (A) com exceção das horas extras.
- (B) inclusive horas extras e adicionais eventuais.
- (C) na proporção de 7%, inclusive horas extras, não incidindo sobre adicionais eventuais.
- (D) na proporção de 12%, inclusive horas extras, com exceção de adicionais eventuais.
- (E) na proporção de 11%, inclusive horas extras, com exceção de adicionais eventuais.

11.FCC/TRT11 – Analista Judiciário – Área Judiciária – 2017

Com relação ao FGTS, considere:

- I. A equivalência entre os regimes do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e da estabilidade prevista na CLT é meramente jurídica e não econômica, sendo indevidos valores a título de reposição de diferenças.
- II. O pagamento relativo ao período de aviso prévio, trabalhado ou não, está sujeito à contribuição para o FGTS.
- III. Caberá ao Conselho Curador do FGTS, na qualidade de agente operador, emitir Certificado de Regularidade do FGTS.
- IV. Quando ocorrer rescisão do contrato de trabalho por culpa recíproca ou força maior reconhecida pela Justiça do Trabalho, o percentual devido relativo à multa pela rescisão será de 20%.

Está correto o que se afirma APENAS em

- (A) I e II.
- (B) I, II e III.
- (C) II, III e IV.
- (D) I, II e IV.
- (E) III e IV.

12.FCC/TRT23 – Oficial de Justiça Avaliador - 2016

Em relação ao FGTS, a legislação específica estabelece que

- (A) em razão do alto grau de confiança verificado na prática, a empresa não está obrigada a recolher FGTS a diretor não empregado, ainda que o contrato de trabalho do mesmo não tenha sido suspenso.
- (B) apreciar e aprovar os programas anuais e plurianuais do FGTS é competência da Caixa Econômica Federal, como agente operador do Fundo.



(C) os depósitos efetuados nas contas vinculadas do FGTS serão corrigidos monetariamente com base nos parâmetros fixados para atualização dos saldos e depósitos de poupança e capitalizarão juros de 1% ao mês.

(D) o empregador não está obrigado a realizar os depósitos do FGTS em casos de afastamento do empregado do trabalho por mais de dezesseis dias, tendo em vista que, nesses casos, o contrato de trabalho fica suspenso.

(E) a conta vinculada do FGTS poderá ser movimentada em caso de falecimento do trabalhador, sendo o saldo pago a seus dependentes, para esse fim habilitados perante a Previdência Social, segundo o critério adotado para a concessão de pensões por morte. Na falta de dependentes, farão jus ao recebimento do saldo da conta vinculada seus sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, independente de inventário ou arrolamento.

13.FCC/TRT9 – Analista Judiciário – Avaliador Federal – 2015

Para fins de recolhimento do FGTS,

(A) incluem-se na remuneração as importâncias recebidas a título de incentivo à demissão.

(B) não é considerado o período em que o empregado fica afastado do trabalho para prestação do serviço militar obrigatório.

(C) os contratos de aprendizagem terão alíquota incidente de cinco por cento.

(D) as empresas sujeitas ao regime da legislação trabalhista poderão equiparar seus diretores não empregados aos demais trabalhadores sujeitos ao regime do FGTS, considerando-se diretor aquele que exerça cargo de administração previsto em lei, estatuto ou contrato social, independente da **denominação** do cargo.

(E) inclui-se na remuneração, para os fins de recolhimento do FGTS, as importâncias recebidas a título de abono de férias.

14.FCC/TRT4 – Técnico Judiciário – Área Administrativa – 2015

No tocante ao FGTS, considere:

I. O FGTS será regido por normas e diretrizes estabelecidas por um Conselho Curador, sendo que as suas decisões serão tomadas com a presença, no mínimo, de sete de seus membros, tendo o Presidente voto de qualidade.

II. À Caixa Econômica Federal, na qualidade de agente operador, cabe expedir atos normativos relativos à alocação dos recursos para implementação dos programas aprovados pelo Conselho Curador.

III. A conta vinculada do trabalhador no FGTS poderá ser movimentada na hipótese de despedida indireta e de culpa recíproca. IV. A conta vinculada do trabalhador no FGTS poderá ser movimentada quando o trabalhador tiver idade igual ou superior a setenta anos.

Está correto o que se afirma APENAS em



- (A) II e III.
- (B) I e II.
- (C) I, III e IV.
- (D) III e IV.
- (E) I e IV.

15.FCC/TRT4 – Técnico Judiciário – Área Administrativa – 2015

Marta, Carla e Camila eram empregadas da empresa Y. Marta requereu a rescisão de seu contrato de trabalho, cumprindo o período de aviso prévio. Carla teve seu contrato de trabalho rescindido sem justa causa sendo que seu aviso prévio foi indenizado. Camila teve também seu contrato de trabalho extinto sem justa causa, mas seu aviso prévio foi trabalhado. Nestes casos, conforme súmula do TST, o pagamento relativo ao período de aviso prévio está sujeito a contribuição para o FGTS na rescisão contratual de

- (A) Carla e Camila, apenas.
- (B) Marta e Camila, apenas.
- (C) Camila, apenas.
- (D) Marta, Carla e Camila.
- (E) Carla, apenas.

16.FCC/TRT4 – Analista Judiciário – Área Administrativa – 2015

Com relação ao FGTS, no tocante ao Conselho Curador, considere:

- I. Os representantes dos trabalhadores e dos empregadores e seus respectivos suplentes serão indicados pelas respectivas centrais sindicais e confederações e terão mandato de dois anos, vedada a recondução.
- II. O Conselho Curador reunir-se-á ordinariamente, a cada bimestre, por convocação de seu Presidente e não havendo convocação nesse período, qualquer de seus membros poderá fazê-la.
- III. As decisões do Conselho serão tomadas com a presença de no mínimo 1/3 de seus membros, não possuindo o Presidente direito a voto.
- IV. Compete ao Conselho Curador do FGTS fixar critérios para parcelamento de recolhimentos em atraso.

Está correto o que se afirma APENAS em (A) I, II e III.

- (B) I e II.
- (C) II, III e IV.
- (D) I e IV.
- (E) II e IV.



17.FCC/TRT2 – Analista Judiciário – Área Judiciária – 2014

Um trabalhador avulso teve seu trabalho suspenso de forma total pelo período de 90 dias, tendo sido tal suspensão comprovada por declaração do sindicato representativo da categoria profissional. Nesse caso, em relação ao FGTS, de acordo com a legislação aplicável, os valores depositados em sua conta vinculada

- (A) não poderão ser sacados tendo em vista que o saque de FGTS do trabalhador avulso só ocorre por ocasião da aposentadoria do mesmo.
- (B) poderão ser sacados, eis que preenchidos os requisitos legais para tanto.
- (C) não poderão ser sacados, uma vez que a suspensão do trabalho não completou o período de 120 dias.
- (D) só poderão ser sacados se a suspensão do trabalho for autorizada pelo Ministério do Trabalho.
- (E) só poderão ser sacados se o trabalhador tiver completado 65 anos de idade.

18.FCC/TRT9 – Analista Judiciário – Área Judiciária – 2013

Com fundamento na legislação aplicável ao FGTS, a conta vinculada do trabalhador NÃO poderá ser movimentada na hipótese de

- (A) pedido de demissão.
- (B) falecimento do trabalhador.
- (C) dispensa indireta.
- (D) culpa recíproca.
- (E) aposentadoria concedida pela Previdência Social.

19.FCC/TRT12 – Analista Judiciário – Oficial de Justiça Avaliador Federal – 2013

Conforme legislação específica que regulamenta o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS,

- (A) os empregadores são obrigados a depositar mensalmente na conta do FGTS do empregado a importância correspondente a 10% sobre a remuneração do mesmo.
- (B) o recolhimento do FGTS não incide sobre o valor da gratificação natalina dos empregados.
- (C) o depósito do FGTS mensal é obrigatório nos casos de afastamento para prestação do serviço militar obrigatório e licença por acidente do trabalho.
- (D) o percentual da multa rescisória será de 40% sobre o montante de todos os depósitos de FGTS realizados durante a vigência do contrato de trabalho, quando ocorrer despedida por culpa recíproca ou força maior, reconhecida pela Justiça do Trabalho.
- (E) a conta vinculada do trabalhador no FGTS poderá ser movimentada quando o trabalhador permanecer dois anos ininterruptos, fora do regime do FGTS.



20.FCC/TRT15 – Analista Judiciário – Oficial Avaliador – 2013

A respeito do FGTS, considere:

- I. O conselho curador do FGTS é composto por representantes dos trabalhadores e dos empregadores que terão mandato de dois anos, vedada a recondução.
- II. A contribuição para o FGTS corresponde a 8% sobre a remuneração mensal devida ao empregado, inclusive horas extras e adicionais eventuais.
- III. O pagamento do período de aviso prévio, seja trabalhado ou indenizado, está sujeito a contribuição para o FGTS.
- IV. Ao completar 65 anos de idade o trabalhador poderá sacar a quantia depositada em seu FGTS.

Está correto o que se afirma APENAS em

- (A) II e III.
- (B) I, II e III.
- (C) III e IV.
- (D) I e IV.
- (E) II, III e IV.

21.FCC/TRT18 – Analista Judiciário – Área Judiciária – 2013

Conforme previsão legal, a conta vinculada do trabalhador no FGTS poderá ser movimentada em algumas situações, EXCETO:

- (A) suspensão total do trabalho avulso por período igual ou superior a 60 dias, comprovada por declaração do sindicato representativo da categoria profissional.
- (B) despedida sem justa causa, inclusive a indireta, de culpa recíproca e de força maior.
- (C) aposentadoria concedida pela Previdência Social.
- (D) extinção normal do contrato a termo, inclusive o dos trabalhadores temporários regidos pela Lei nº 6.019/74.
- (E) quando o trabalhador tiver idade igual ou superior a 70 anos.

22.CESPE/TRT8 – Analista Judiciário – Área Judiciária – 2013

Acerca do FGTS, assinale a opção correta.

- (A) A contribuição para o FGTS incide sobre a remuneração mensal devida ao empregado, não repercutindo, segundo posicionamento do TST, sobre as horas extras trabalhadas.
- (B) O empregador não é obrigado a efetuar os depósitos de FGTS durante o período em que perdurar a aposentadoria por invalidez de empregado que tenha sofrido acidente de trabalho.



- (C) Durante a prestação de serviço militar obrigatório, não há recolhimento de FGTS, já que o contrato de trabalho fica suspenso.
- (D) A contribuição para o FGTS é devida para os empregados urbanos e rurais, exceto para os aprendizes, sujeitos a contrato de trabalho considerado especial.
- (E) Na execução trabalhista, é permitido ao oficial de justiça penhorar contas vinculadas ao FGTS em nome do trabalhador, observada a ordem de preferência dos bens.

23.FCC/TRT14 – Analista Judiciário – Área Judiciária – 2011

O FGTS é regido por normas e diretrizes estabelecidas por um Conselho Curador,

- (A) cujos representantes dos trabalhadores e dos empregadores e seus respectivos suplentes terão mandato de dois anos, vedada a recondução.
- (B) presidido pelo representante do Tesouro Nacional.
- (C) presidido pelo representante da Caixa Econômica Federal.
- (D) cujos membros representantes dos trabalhadores têm estabilidade no emprego da inscrição da candidatura até cinco meses após o término do mandato.
- (E) que reunir-se-á ordinariamente, a cada bimestre, por convocação de seu Presidente.

24.FCC/TRT4 – Analista Judiciário – Área Judiciária – 2011

Considere as seguintes assertivas a respeito do Conselho Curador do FGTS:

- I. A Presidência do Conselho Curador será exercida pelo representante da Caixa Econômica Federal.
- II. Os representantes dos trabalhadores e dos empregadores e seus respectivos suplentes serão indicados pelas respectivas centrais sindicais e confederações nacionais e nomeados pelo Ministro do Trabalho e da Previdência Social.
- III. Os representantes dos trabalhadores e dos empregadores e seus respectivos suplentes terão mandato de dois anos, podendo ser reconduzidos uma única vez.
- IV. O Conselho Curador reunir-se-á ordinariamente, a cada bimestre, por convocação de seu Presidente.

Está correto o que se afirma SOMENTE em:

- (A) II, III e IV.
- (B) I e III.
- (C) II e III.
- (D) II e IV.
- (E) I, II e IV.

25.FCC/TRT24 – Analista Judiciário – Área Execução de Mandados – 2011



Segundo a Lei no 8.036/1990, com relação ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, os depósitos efetuados nas contas vinculadas serão corrigidos monetariamente com base nos parâmetros fixados

- (A) pela Receita Federal, por meio do IGPM (Índice Geral de Preços do Mercado), sem a capitalização de juros.
- (B) para atualização dos saldos dos depósitos de poupança, com capitalização de juros de doze por cento ao ano.
- (C) pela Receita Federal, por meio da taxa SELIC.
- (D) para atualização dos saldos dos depósitos de poupança e capitalização de juros de três por cento ao ano.
- (E) para atualização dos saldos dos depósitos de poupança e capitalização de juros de seis por cento ao ano.

26.FCC/TRT23 – Analista Judiciário – Área Execução de Mandados – 2011

Viviane e Carolina receberam aviso prévio de sua empregadora, a empresa Z, relacionado à rescisão de seus contratos de trabalho por prazo indeterminado. O aviso prévio de Viviane é indenizado e o de Carolina não. Assim, o pagamento relativo ao período de

- (A) ambos os avisos estão sujeitos à contribuição para o FGTS.
- (B) apenas o aviso prévio de Viviane está sujeito à contribuição para o FGTS.
- (C) apenas o aviso prévio de Carolina está sujeito à contribuição para o FGTS.
- (D) ambos os avisos estão sujeitos à contribuição para o FGTS, mas a contribuição do aviso de Viviane é pela metade.
- (E) ambos os avisos estão sujeitos à contribuição para o FGTS, mas a contribuição do aviso de Carolina é pela metade.

27.FCC/TRT12 – Analista Judiciário – Área Judiciária – 2010

O FGTS será regido por normas e diretrizes estabelecidas por um Conselho Curador. As decisões deste Conselho serão tomadas com a presença

- (A) da maioria absoluta de seus membros, tendo o Presidente e o Vice-Presidente votos de qualidade.
- (B) da maioria absoluta de seus membros, tendo o Presidente voto de qualidade.
- (C) da maioria simples de seus membros, tendo o Presidente voto de qualidade.
- (D) de um terço de seus membros, tendo o Presidente voto de desempate.
- (E) de um terço de seus membros, tendo o Presidente e o Vice-Presidente votos de desempate.

28.FCC/TRT16 – Analista Judiciário – Área Administrativa – 2009



As decisões do Conselho Curador do FGTS serão tomadas com a presença

- (A) da maioria simples de seus membros.
- (B) exclusiva de seu Presidente e de todos os seus Conselheiros.
- (C) da maioria absoluta de seus membros.
- (D) de 1/3 dos seus membros.
- (E) exclusiva de seu Presidente e 1/3 de seus Conselheiros.

29.FCC/TRT7 – Técnico Judiciário – Área Administrativa – 2009

Considere as assertivas abaixo com relação ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.

I. A alíquota do FGTS do aprendiz é de 2%.

II. A conta vinculada do trabalhador no FGTS poderá ser movimentada quando houver despedida sem justa causa, inclusive a indireta, de culpa recíproca e de força maior.

III. O direito ao FGTS é assegurado ao trabalhador avulso.

IV. É obrigatória a inclusão do empregado doméstico no regime do FGTS.

É correto o que se afirma APENAS em:

- (A) I e II.
- (B) I, II e III.
- (C) I, II e IV.
- (D) II e IV.
- (E) III e IV.



GABARITO



GABARITO

1. D
2. A
3. E
4. E
5. C
6. D
7. B
8. E
9. D
10. B

11. D
12. E
13. D
14. D
15. D
16. E
17. B
18. A
19. C
20. A

21. A
22. B
23. E
24. A
25. D
26. A
27. C
28. A
29. B

